

قناتنا بتتكم بلدى قناتنا قانون بالبلدى



الحقوق العينية الاصلية (مدني) الفرقه الرابعه

المبحث الاول

القواعد العامه للملكيه العاديه

وفيه مطلبين

المطلب الأول

التعريف بحق الملكية وخصائصه

المطلب الثاني

نطاق حق الملكية

اول مطلب في الكتاب بتعنا
تعريف وخصائص حق الملكية
تعالى افهمك المدني من المكثف ده كأنك في مدرج المحاضرات
يلا بينا

في البدايه ايه هو حق الملكية ده بالظبط؟ (يعني لما تكون حاجة ملكك)

بص يا بطل القانون المصري بتاعنا، اللي هو المشرع معرفش حق الملكية ده
تعريف صريح كده ومباشر لأ هو اكتفى بس إنه يشرحلك إيه مميزات الحق ده
وإيه اللي ممكن تعمله لما تكون حاجة بتاعتك

عشان كده المادة ٨٠٢ في القانون المدني بتقول صاحب أي حاجة (المالك)،
هو لوحده اللي من حقه يستعملها ويستغلها ويتصرف فيها بس طبعاً لازم يكون
كل ده في حدود القانون

طيب إيه بقى الملاحظات اللي عندنا على الكلام ده؟ (كام نقطة كده نفهم بيها
أكثر)

1. ناقصاه كلمة دايم
• التعريف اللي القانون حطه ده، فيه حته ناقصة أوي ومهمة إن الملكية دي
حاجة دائمة وبتفضل معاك على طول وهو مسابش الحته دي واضحة في
التعريف بتاعه

2. ركز على مميزاته وبس
• القانون ركز بس على إنه يقولك إيه هي مميزات حق الملكية ده (يعني إيه
اللي تقدر تعمله بيها) وإيه حدوده، وإيه اللي جواه من غير ما يدخل في تعريف
شامل وواضح لكل حاجة

3. بتاع صاحبه لوحده ومحدث يقدر يتدخل

• القانون المدني بتاع دلوقتي وضح أوي إن "حق الملكية ده بتاع صاحبه لوحدته وبس

• وده باين من كلمة لمالك الشيء وحده

• يا صاحبي ده زمان المسودة الأولانية للقانون ده كانت بتقول: "المالك يستمتع بملكه من غير ما حد يتدخل بس بعدين غيروها للعبارة اللي فوق دي عشان يبينوا إن الملكية دي حق مقصور على صاحبه بس أو بمعنى أصح إنه "حق مانع يعني محدش يقدر يتدخل فيه أو ينازعك فيه.

4. ٣ حاجات أساسية دلوقتي، زمان كانوا حاجتين

• المادة ٨٠٢ في القانون المدني بتاعنا دلوقتي بتوضح ٣ حاجات أساسية في الملكية واللي بتخليك تحس إن الحاجة دي ملكك بجد

• الاستعمال: إنك تستخدم الحاجة دي (زي إنك تسكن في بيتك).

• الاستغلال: إنك تاخذ منها أي مكسب أو منفعة (زي إنك تأجر بيتك ده وتكسب منه).

• التصرف: إنك تبيعها تأجرها تهديها، أو تعمل فيها أي حاجة تغير وضعها القانوني.

• وده بقى مختلف عن القانون المدني القديم اللي كان بيركز بس على حاجتين الانتفاع (اللي هي كانت شاملة الاستعمال والاستغلال) والتصرف

رغم إن ليك حق الملكية تعمل اللي أنت عايزه... بس مش على كيفك أوي

• بص أنت صحيح صاحب الحاجة ولك حق الاستعمال والاستغلال والتصرف فيها (زي ما قولنا قبل كده).

• بس خلي بالك، الصلاحيات دي مش مطلقة كده على البحري لأ دي ليها حدود ولازم تمشي في نطاق القانون

• يعني مفيش حاجة اسمها "ده ملكي وأنا حر أعمل فيه اللي عايزه!" لأ، القانون هو اللي بيحطلك الخطوط الحمراء دي، سواء كان القانون ده مكتوب (تشريع)، أو حاجات الناس اتعودت عليها (عرف)، أو أي قاعدة قانونية ثانية.

- عكس بقى إخواننا في القانون الفرنسي، دول عندهم الملكية مطلقة أوي، لكن إحنا لأ، عندنا القانون بيتدخل عشان ينظم الدنيا.

الخلاصة بتاعة تعريف حق الملكية ✨

- حق الملكية ده يا ابطال بيعتبر حق طبيعي وأساسي من حقوق الإنسان
- يعني كل المنظمات العالمية والدساتير الحديثة بتعترف إن من حقك إنك تمتلك حاجات وتحوزها.
- وده بيحصل من غير ما يتعارض حقك كـ "فرد" في إنك تمتلك حاجة، مع حق الدولة نفسها في إنها تمتلك حاجات برضه (زي الأراضي العامة والمشروعات الحكومية).

إيه هي مميزات حق الملكية ده وخصائصه ✨



1. الملكية حق جامع (يعني شامل كل حاجة)
 - بص جامع يعني اللي يمتلك حاجة، بيمتلك كل السلطات والحقوق اللي ممكن تيجي منها.
 - يعني من حقه يعمل بيها أي حاجة هو عايزها، سواء يستعملها، يستغلها، أو يتصرف فيها زي ما قولنا. مش بس حنة صغيرة منها، لأ ده بيمتلكها كلها.

2. الملكية حق مانع (يعني محدش يقدر يقربله)

- مانع يعني ملكك ده بتاعك لوحدهك ومحدث يقدر يتدخل فيه أو ينافسك عليه أو ياخذ منك أي حق فيه من غير إذنك.
- زي إنك أنت اللي ليك الحق تستعمل بيتك ومحدث يقدر يدخل بيتك من غير إذنك.

3. الملكية حق دائم (يعني بتفضل معاك على طول)

- دائم يعني الملكية دي مبتنتهيش بمرور الوقت، وبتفضل ملكك لغاية ما أنت نفسك تبيعها أو تتصرف فيها أو تورثها لحد ثاني.
- يعني لو ليك أرض، بتفضل ملكك طول عمرك، ومينفعش يجي حد يقول الأرض دي مبقتش بتاعتك عشان عدى عليها وقت طويل

4. الملكية حق مقيد (يعني مربوط بالقانون)

- مقيد يعني الملكية دي ليها حدود ومعالم واضحة بالقانون، ومش حرة على الآخر.
- زي ما قولنا في الأول، القانون هو اللي بيحطلك إيه اللي ينفع تعمله وإيه اللي مينفعش، عشان متبقاش حرية مطلقة تضر بالآخرين أو بالمصلحة العامة

نطاق حق الملكية حته كدا من الكتاب مش بالبلدي

لمالك الشئ وحده فى حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه .
مناطق ذلك أن حق الملكية يخول صاحبه من السلطات , ما يمكنه من الحصول على جميع منافع الشئ ، وذلك [1] باستعماله [2] واستغلاله [3] وإثماره [4] والتصرف فيه. وعليه ينصب حق الملكية على الشئ ذاته وملحقاته ، وإثماره ، ومنتجاته .
غير أن هذا الحق مقيد بالعديد من القيود بعضها يفرضها القانون ، والبعض الآخر يفرضه الجوار بوجه عام.

حيث تنص المادة 802 من القانون المدنى على نطاق حق الملكية :

لمالك الشيء وحده ، فى حدود القانون ، حق إستعماله وإستغلاله والتصرف فيه".

 **يقصد بالاستعمال :** استخدام الشيء بحسب طبيعته ، مع الإبقاء على جوهره (مثل: سكن المنزل).

 **ويقصد بالاستغلال :** القيام بالاعمال اللازمة للحصول على ثمار الشيء .

 **ويقصد بالثمار:** ما يغله الشيء فى مواعيد دورية ، دون أن يترتب على اخذه الانتقال من أصل الشيء (مثل: أجرة المنزل) .

 **ويقصد بالتصرف :** استخدام الشيء استخداما تنفذ به مقوماته بصفه كلية أو جزئية ، ويترتب عليه ، من ثم ، زوال كل أو بعض السلطات عليه ، أو على الأقل تغييره.

 **كما حددت المادة 996 من القانون المدنى نطاق حق الاستعمال وحق السكنى حيث نصت على أن :**

نطاق حق الإستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم ، وذلك دون إخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام

 **القيود اللي على ملك يعنى الخطوط الحمراء اللي مينفعش تعديها**

- بص يا مستشار القيود دي كتيرة أوي ومتنوعة يعنى مش نوع واحد.
- فيه قيود محظوة عشان الصلحة العامه (يعنى مصلحة الناس كلها والدولة، زي مثلاً إنك مينفعش تبني دور زيادة من غير ترخيص عشان ده بيضر بالتخطيط العمراني)

- وفيه قيود تانية محطوبة عشان المصلحة الخاصة (يعني مصلحتك أنت ومصلحة جارك أو اللي حواليك، عشان محدش يضر الثاني).
- وخلي بالك، القيود دي ممكن تكون على حق ملكيتك نفسه، زي مثلاً

• حق فتح المطلات والمناور على ملك الجار



يعني أنت مينفعش تفتح شباك كبير أوي (مطل) أو شباك صغير للتهوية (منور) على طول على بيت جارك كده من غير مسافة معينة أو من غير قواعد عشان ده بيضر بخصوصية جارك أو ممكن يحجب عنه النور والهوا. فالقانون بيحط قواعد للمسافات اللي بين البيوت والشبابيك

🌟 أنواع القيود اللي ممكن تلاقيها على ملكك

1. قيود قانونية (دي اللي القانون حاططها عليك بالعافية)

- دي يا صاحبي يعني القوانين نفسها هي اللي بتحط القيود دي عليك، ومينفعش تخالفها.

- زي مثلاً قوانين البناء اللي بتحدد ارتفاع البيت، أو المساحة اللي لازم تسببها بينك وبين جارك. دي الدولة هي اللي بتقولها ومينفعش تعمل فيها أي حایل.

2. قيود اتفاقية (دي اللي أنت بتتفق عليها مع حد تاني!):

- ودي بقى يا بطل بتيجي لما تتفق أنت أو أبوك أو جدك مع حد تاني على حاجة معينة تخص ملككم.
- مثلاً أنت ممكن تتفق مع جارك إنك متفتحش شباك كبير على حديقته، وهو في المقابل يعملك حاجة معينة. أو إنك تبیع أرض لحد وتتفق معاه إنه ميبينش عليها أكثر من دورين بس. الاتفاق ده بيتحول لقيد عليك وعليه

الخلاصة في النقطة دي

طالما انتا مسمعتش الكلام وعملت الي في دماغك وفتحت المطل أقل من متر مثلاً
بيقا استحمل بقا هروح اشتكيك للقضاء وهنعمل حاجة من دول يا هنلغية يا هنعدلة
بس هنا في حاجة لو أنا ماجر شقة بتاعتي وجي الراجل راح عمل شباك مخالف
للاسف هيجبلي المشاكل
لان علشان لما اجي ارفع القضية لازم تترفع علي صاحب العقار نفسة مش المستأجر

⚡ طاب اي المحكمة الي هتختص بالمشكلة دي
دعوي المطلات ملهاش قيمة معينة يعني تعتبر زايدة علي النصاب
فهنروح للمحكمة (الابتدائية)
وممكن بقا منسدش المطل خالص لا ممكن نسد جزء اكبر ونخلية منور
وهتعرف يعني اي منور بعد كدا

⚡ هنا بقا القانون المدني قالك اي
لازم تبقا عالية عن طولي

علشان ببساطة الهدف منها هو أن الهوا والنور يعدو منها من غير مقدر ابص منها

ومفيش شرط مسافة هنا زي المطلات الشرط هنا هيبقا طول

وعلشان قولنا طول هيبقا شروط

لازم بيبقا فتحة المنور ازيد من طول الإنسان العادي علشان متبصش علي حد ايوة يعني الي هو كام

قالك ممكن يكون (مترين _ 1.9)

بس مينفعش بيبقا 1.7 م. لي لأن الإنسان العادي ممكن طولة يجيب الارتفاع دا

نطاق تطبقها بقا

بيقولك بقا العرف ماشي أننا هنعسب طول الإنسان العادي 1.8 فلو رفعنا القضية علشان نسد المنور هيكون الحكم صح علشان الخبير قال كلمته

 ومش معني انك فتحت المنور وفرحان وقدامك فضي بيبقا خلاص بقا من حقا حتي لو بعد 15 سنة الي هيا مدة التقادم

لو جة حد بني قدامك في ملكة وسدلك المنور خلاص عادي متقولش لا دا أنا فاتحة بقالى كثير ومن حقي

لو فتحت بقا منور أقل من قامة الإنسان كدا بقا مطل مش منور وهيخضع لقيد المسافة مش الارتفاع حتي لو مستخدمتهوش انك تبص منة

 ولو جيت وقرفتنا بقا بملكك الي انتا فاتحة وعمال ترمي زباله وتبص علي الناس منة

هنلجأ للقاضي يسدلنا المنور دا علشان انتا اتعسفت في استخدام الحق يعني استخدمت حقك بطريقة غلط وغير مشروعة

🌟 **يعفى من المسؤولية عن الأضرار غير المألوفة التي تصيب الجار إذا تزامن استغلاله مع استغلال غيره من الجيران لأماكنهم..**

🌟 القاعدة

بتقول إنك متعاقبش أو متحملش مسؤولية عن أي ضرر كده مش متعود عليه يحصل لجارك، لو الضرر ده كان حاصل أصلاً من زمان، أو من قبلك أو مع ناس تانية بتعمل نفس الشغل في المنطقة.

• يعني لو أنت بتستغل ملكك بطريقة طبيعية وعادية، و جارك جه سكن جنبك، وهو عارف إن في المنطقة دي فيه نشاط معين بيعمل صوت أو ريحة أو أي ضرر خفيف، أنت هنا مش مسؤول عن الضرر ده لأنه بالنسبة لجارك بقي ضرر متعود عليه أو معروف لأنه اختار يجي جنبكم.

🌟 **زي إيه الكلام ده؟ (المثال يوضح كل حاجة)**

• بص تخيل إن فيه مصنع(مثلاً مصنع طوب أو حديد أو أي حاجة بتعمل دوشة أو دخان) موجود في منطقة بقاله سنين.

• وبعدين، واحد جه بنى بيته جنب المصنع ده. يعني هو اللي راح للمصنع، مش المصنع اللي جاله.

• هنا بقي الراجل اللي بنى بيته ده ملوش الحق إنه يطلب فلوس (تعويض) من المصنع على الدوشة أو الدخان أو أي ضرر بيسببه المصنع وده لأنه بنى بيته جنب المصنع ده وهو عارف" إن المصنع موجود ويعمل كده حتى لو إيه؟

حتى لو المنطقة دي بعد كده اتملت بيوت وبقت كلها سكنية. ده مش هيغير حاجة في حق المصنع اللي كان موجود من الأول

• خلاصة الموضوع ده

الجار اللي جه وسكن في منطقة كلها مصانع أو محلات بتعمل دوشة أو بتقلق الراحة، "الضرر ده أصبح بالنسبة له عادي ومألوف لأنه اختار بإرادته إنه يجي يسكن في المكان ده.

- يبقى هنا أصحاب المصانع أو المحلات دول ملوش عليهم أي مسؤولية تجاه الجار اللي اختار إنه يسكن جنبهم سواء الضرر اللي بيسببه المصنع ده كان بسيط أوي أو كبير أوي طالما هو اللي جه للمكان وهو عارف إن فيه كده

استرداد الحصة الشائعة

أولا

تحديد نطاق حق الاسترداد

يعني امّا اقدر استرد هو يعني اي استرداد اصلا الاول واي حوار حصة شائعة دا

بص أنا وانتا ربنا كرمنا وورثنا شقة
بس مش عارفين مين لي اد اي فقولنا هنقسمها بالنص

جيت انتا قولتلي لا مش هقعد معاك وقومت بايع نصيبك وعاوز تقعد حد غريب
معايا وانا عاوز اقعد لوحدي أو مدخلش حد غريب بينا

هنا بقا

① الحصة الشائعة يعني البيت الي مكناش عارفين نصيب كل واحد فينا اي وقسمنا

② الاسترداد هنا بقا انا قولتلك هشتري منك وانتا مرضتتش هقوم أنا ارفع قضية
علشان استرد النص الي انتا بعته علشان مبيقاش في حد غريب بينا

نرجع للنطاق بقا

لازم بيقا مال علي شيوع يعني عايم في بعضه زي مقولنا أو مجموعة من الأموال وممكن يكون العقار أحد مكوناتها وخلي بالك من حته دي

لو الي اتساب بقا عقار واحد
مينفعش استردة للاسف
بس ممكن اخدة بالشفعة
الشفعة علشان متفكرش كثير
انتا هنا جاري وعاوز تبع بيتك أنا اولي من اي حد غريب اني اشتريه
لي ندخل حد غريب برضو المنطقة
أما لو الي اتساب منقول عادي اقدر استردة مفيش مشاكل

❗ الشروط الي لازم تبقا موجودة علشان استرد الملك الي انتا ضيعة !!!

- 1] يكون التصرف صادر من أحد شركاء
يعني حد شريك في الفلوس يروح يبيع حصته
بس لو أداها (هبة أو وصية أو مقايضة) مينفعش استردها
وكمان لازم تكون بعت خلاص
يعني لو لسة بتفكر واتفقت مع المشتري بس لسة بيع متمش
مينفعش استرد الحاجة برضو أن مفيش حاجة رسمية حصلت
- 2] البيع يكون حصل علي المنقول أو مجموع المال حتي لو من ضمانة عقار
جيت انتا اتخابثت وقمت بايع جزء من الحاجة. لا هستردها برضو عادي
يعني أنا أقدر استردها سواء بعتها كلها أو جزء منها
وزي مقولتك لو عقار بس مينفعش استردة لآكن لو وسط المال مع بقية الحاجة
عادي استردة

- 3] يكون البيع تم عن طريق الممارسة
يعني سلم واستلم اتقابلنا واديتك عربية واخذت فلوسها
بس انتا اتخابثت تاني
ورحت بايع العربية في مزاد مش هقدر استردها للاسف

ولو رحت بعت لشريك معانا عادي مقدرش استرد المال لاننا كلنا في بعض

الهدف من الموضوع كلة أن فلوس متخرجش برا حد من الشركاء

4 يكون المسترد أحد الشركاء

زي مقولتك الفكرة أن نمنع اي حد يخش بينا لازم يكون شريك هو الي يسترد
ولي الحق ميكنش اجنبي
وممكن بيقا

شريك اصلي (موجود من اول المال)
أو شريك طارئ جة في نص المال

وهنا بقا يا ترجع حقك كلة يا مفيش خالص

يعني مينفعش تقولي اصلي هرجع الاوضة واسبلك المطبخ

لازم ترجع الجزء الي اتباع كلة



حق المرور

المرور لو انتا ربنا فتحها عليك بحتة ارض

بس المنحوس منحوس طلعت الأرض متحاوطة من كل ناحية بأراضي تانية
وانتا ولا عارف تدخل ولا تخرج ليها
نتكلم جد بقا
مقصود بحق المرور

هو أنة القانون قرر ليك حق انك تعدي من ارض جارك علشان توصل لارضك
وارضك دي محبوسة عن طريق العام فلازم تعدي من ارض جارك علشان
تستغل وتستنتفع بالأرض بتاعتك

🌟 شروط لازمة لوجود حق المرور

1] انحباس الأرض عن طريق العام
زي مقولتلك ارضك محبوسة بين الأراضي
ومفيش حاجة توصلك للطريق الرئيسي غير انك تعدي من ارض جارك
حتي لو ارضك بتبص علي النيل وعندك مرسي برضو ليك حق تعدي من ارض
جارك
سواء بقا انتا مستغل الأرض دي في (زراعة أو صناعة أو تجارة أو سكن)

وفي كام فرض هنا عاملين مشاكل

🌟 الاول : حكم الانحباس الجزئي
يعني لو الممر بيعديك و انتا ماشي بس بعد كدة جبت عربية الممر مبقاش يكفي
عربية هتعدى ازاي
كدا اسمة انحباس جزئي
ولو عرض الناس الي بتمر لخطر ⚠️

مش هروح اتقلب في ترعة جنب الأرض مثلا علشان مكان مش مكفي

 **الفرض الثاني :** حكم تغير نوع الاستغلال
كنت بزرع الأرض ومبقتش جايبة همها هروح استغلها بقا في صناعة
فكنت مثلا بعدي بعربية كرو
دلوقتي عاوز اعدي بترلة
فوسعلنا الممر دا كدا شوية

 **الفرض الثالث :** حكم ممر متنازع عليه
هنا بصراحة هختصرو جامد وانتا بص عليه

 راي اول. شايف أن ممر دا غير كافي
 راي ثاني. قالك كافي طالما جارك سايبك رايح جاي في ومساح

 اي فقة مصري. قالك طالما جارك سايبك وانتا طلبت حق مرور كدا انتا
بتسبق الأحداث لانو لسة ممنعكش

الشرط الثاني

لازم ميكونش الانحباس راجع لفعل المالك
يعني متجيش عند الطريق الي انتا بتعدي منة وتبني ناحيته وتسدة
وتيجي تطلب مني تعمل ممر عندي لا ملكش حاجة عندي

الشرط الثالث

من يجوز له الحق بمطالبة بحق المرور

المالك المستأجر

بس المستأجر هنا هيروح يشتكي للي ماجر منة هيقلولة يعم أنا مش عارف اعدي
هيروح بقا المؤجر ويرفع القضية علي الجار

✨مضار جوار غير مألوفة

معني السؤال بس الاول

يعني جارك الي فوقيك عامل دوشة غير عادية زي ماسك الشاكوش وعمال
يرزع ليل ونهار وهو مش حداد اصلا

طيب هنا هل اقدر ارفع علي راجل دا قضية ؟ ها

قالك في حاجتين

✨قاعدة عامة ✨واستثناء القاعدة العامة

مينفعش أطالب بتعويض لي يعم. علشان دا ملك الراجل

زي انتا كل يوم تصحي علي بلادي بلادي في مدرسة الي جمبك تحيا مصر
بيقولك معلش استحملهم في نهار بس وابقا نام باليل

الاستثناء ✨

قالك بقا جاري دا تاجر قد الدنيا بتاع اكل وشرب (مواد غذائية) ومشغل تلاجة
ليل ونهار ومصدعنا بيها
هنا بقا دا ضرر غير مألوف يعني ضرر غريب وسط السكان لو تلاجة عادية
نقول ماشي لآكن دي صوتها عالي

أنا ميرضنيش اكروتك فطول بالك وكمل السؤال

✨الفقة الاسلامي قالك في الاستثناء هنا

طالما ضرر مألوف خلاص اتصرف زي ما انتا عاوز لآكن لو غير مألوف لا
بيقا هنشلك التلاجة بتاعة المواد الغذائية دي الي انتا فرحان بيها

ولازم متبالغش في استعمال حقك دا مش حنة هيا

◆ علشان تيجي وتطالبني بتعويض (لازم يكون الضرر غير مألوف) والحق دا مش هتاخدة غير لما يحصل الضرر

ضرر دا بقا لي كذا طريقة

1] زي لو حكومة جت علي حنة ارض ليها وعملت محطة مجاري والإدارة شغالة راحة جاية علي سكان لما صدعوهم. هنا بقا نقدر نطلب تعويض

2] محاكم فرنسية قالتلك

لو الناس الي اتبسطو وهيصو في سينما جوة دول وهما خارجين بعد مخلصو بيزعجوك تقدر تطلب تعويض من صاحب السينما وتقدير الضرر دا مسألة تقديرية للقاضي متجيش تقولي لا دا حقي

انقضاء الشيوخ بالقسمه

🌟 إزاي نخلص من الملكية المشتركة (الشيوخ) ونقسمها؟

بص لما تكون أنت وكام واحد شركاء في حاجة واحدة ومش عارفين نصيب كل واحد فين بالظبط (ده اسمه شيوخ) أي شريك من حقه في أي وقت يطلب إننا نقسم الحاجة دي وكل واحد ياخذ حنته المحددة.

• متقسموش إلا باتفاق أو قانون: مينفعش تقسم لو القانون مجبركم تفضلوا شركاء، أو لو اتفقتوا إنكم متقسموش، بس الاتفاق ده ميزدش عن 5 سنين

• كلكم متفقين؟

• لو كل الشركاء اتفقوا على طريقة معينة يقسموا بيها، يقسموا زي ما هما عايزين. (بس لو فيه قاصر، فيه إجراءات معينة لازم نمشي عليها).

- **اختلفتوا؟ المحكمة بتدخل!**
- لو معرفتوش تتفقوا على القسمة، اللي عايز نصيبه بيروح

المحكمة الجزئية.

- المحكمة ممكن تجيب **خبير** يقيم الحاجة دي ويقسمها أجزاء متساوية في القيمة لو ينفع تتقسم من غير ما تتضرر.
- الخبير بيقسم على قد أصغر نصيب، ولو حد ناقصه حاجة بيتعوض بفلوس.
- **المحكمة الجزئية** بتحل المشاكل اللي ليها علاقة بتحديد الحصص.
- لو فيه مشكلة كبيرة (مش تبع الجزئية)، المحكمة بتبعت الأطراف **للمحكمة الابتدائية** لحد ما المشكلة دي تتحل، وبعدين ترجع تكمل القسمة.
- **الحكم النهائي والقرعة:**
- لما المشاكل تتخلص والحصص تتحدد، المحكمة الجزئية بتدي كل واحد نصيبه المحدد.
- ولو الحصص مش محددة، بتعمل **قرعة** عشان كل واحد ياخذ نصيبه.
- **لو اتغفلت في القسمة بالتراضي (المحكمة بتلحقك):**
- لو قسمتوا بالتراضي، وواحد حس إنه **اتظلم بأكثر من الخمس** في نصيبه، يقدر يطلب إلغاء القسمة دي خلال **سنة** من تاريخ القسمة.
- والطرف الثاني ممكن يوقف الموضوع ده لو كمل للراجل اللي اتظلم ده الفلوس أو الحاجة الناقصاه.
- **المدة الطويلة بتحول القسمة لنهائية:**
- لو أي قسمة (حتى لو مش رسمية) فضلت مستمرة **15 سنة**، بتتحول لقسمة نهائية ومحدث يقدر يرجع فيها.
- ولو شريك حاطط إيده على حته لوحده **15 سنة**، القانون بيعتبر إن ده قسمة كانت متفق

قانون البلدي

حق الانتفاع

تعريفه، اسباب
اكتسابه، حقوق
والتزامات مالكة،
كيفية انقضائه

حق الانتفاع (بالبلدي يعني تستخدم حاجة مش بتاعتك) ✍️

تعريفه: ✨

- حق الانتفاع ده يعني إنك من حقك تستعمل وتستغل حاجة (بيت، أرض، أي حاجة) هي مش ملكك أنت، بس بشرط تحافظ عليها وترجعها لصاحبها لما مدة حقك تخلص.
- والحق ده دائماً بيخلص بوفاة اللي بينتفع بيها.

🌟 **مميزات حق الانتفاع (خصائصه)**
هو حاجتين أساسيين: **حق عيني** و**حق مؤقت**

- 🌟 **أولاً: حق عيني (يعني حق قوي على الحاجة نفسها)**
- يعني إيه "حق عيني"؟ يعني ده حقك مباشرة على الحاجة نفسها (العين)، مش محتاج صاحبها يتدخل عشان تمارس حقك.
 - في حق الملكية العادية، بيكون ليك 3 حاجات: تستعمل، تستغل، تتصرف.
 - أما في حق الانتفاع ده، بيبقى ليك الاستعمال والاستغلال بس، وصاحب الحاجة الأصلي (اللي بنسميه "مالك الرقبة") بيفضل معاه حق التصرف بس.
 - عشان كده، حق الانتفاع ده أقوى من حق المستأجر بكثير، لأنك بتتعامل مع الحاجة مباشرة من غير ما تحتاج وساطة صاحبها (المؤجر) في كل حاجة.
 - باختصار الفرق بينك وبين المستأجر:
 - أنت كـ **منتفع** ليك حق مباشر على الحاجة، تقدر ترهن حقك أو تتنازل عنه لحد ثاني من غير ما ترجع للمالك الأصلي (مالك الرقبة).
 - **المستأجر**: حقه ضعيف ومرتبطة بـ صاحب العقار (المؤجر)، وميقدرش يعمل أي حاجة من غير موافقته.

- 🌟 **ثانياً: حق مؤقت (يعني ليه مدة ويخلص)**
- حق الانتفاع ده دائماً مؤقت وله نهاية.
 - لازم يخلص إما بـ **المدة** اللي اتفقوا عليها (لو محددة)، أو بـ **وفاة** اللي بينتفع بيها (أي واحد فيهم أقرب).
 - عشان كده، الحق ده **ميورثش** لعيالك أو وراثتك! لو اللي بينتفع مات، الحق بيخلص ويرجع لصاحب الملك الأصلي.
 - السبب إن الحق ده دائماً مؤقت ومبيتورثش، عشان متخلقش مشاكل كثير، لأن محدش بيحب يمتلك حاجة (ملك الرقبة) وميقدرش يستعملها عشان غيره بينتفع بيها.
 - وكمان، لو منتفعتش بالشئ ده لمدة معينة بيحددها القانون، حقك بيسقط



❗ حقوق الارتفاق

(يعني حق لجاري على أرضي أو حقي أنا على أرض جاري)

بص يا بطل حق الارتفاق ده يعني إن أرض (عقار) ليها حق معين أو ميزة معينة على أرض ثانية (عقار ثاني) يعني زي ما يكون فيه خدمة أو منفعة معينة الأراضي دي بتشارك فيها أو بتستفيد من بعضها.

❗ ثانيا أنواع حقوق الارتفاق (كذا نوع وكذا خدمة)

الارتفاقات دي أنواعها كتير وبتتجدد مع الوقت، ومن زمان أوي والفقهاء بيقلوا على أنواع معينة:

1. [1] حق الشرب (حق الماية)

- ده يعني إن ليك حق إنك تستخدم الماية (سواء من ترعة، بئر، أو غيره) عشان تسقي زرعك أو تسقي حيواناتك.

- أو إنك ليك حق إن الماية تعدي من أرضك أو من أرض جيرانك عشان توصل لأرضك أو لأرض تانية.

2] حق المسيل (حق مجرى الماية الزيادة)

- ده معناه إن لو عندك أرض عالية، والماية الزيادة اللي مش محتاجها في أرضك، أو الماية اللي مش نضيفة، من حقك إنها تعدي أو تتصرف في أرض جارك اللي أوطى منك، أو تعدي من أرضه عشان توصل لمصرف عام (زي مصرف زراعي مثلاً).

3] حق المرور (حق السكة!)

- ده يعني إن لو أرضك متحاوطة ومتقدرش توصلها غير إنك تعدي من أرض جارك، ليك حق إنك تعدي من أرض جارك عشان توصل لأرضك. دي زي ما يكون ليك سكة أو "ممر" على أرضه.

4] حق التعلي أو العلو (حق الدور اللي فوق)

- تخيل إن فيه عمارة، الدور اللي تحت بتاع واحد، والدور اللي فوقه بتاع واحد تاني (أو أدوار كتير فوق بعض وكل دور لواحد).
- حق التعلي ده يعني إن الدور اللي فوق (أو الجزء الأعلى من المبنى) ليه الحق إنه يبني ويستقر على أساس الدور اللي تحتيه، حتى لو الدور اللي تحت ده ملك لواحد تاني. يعني اللي فوق بيعتمد على اللي تحت إنه يشيله

الاستيلاء (يعني إزاي تملك حاجة ملهاش صاحب)

- بص يا بطل الاستيلاء ده طريقة من الطرق اللي تخليك تملك أي حاجة، بس بشرط تكون الحاجة دي مباحة يعني مش بتاعت حد أصلاً ومحدث مالکها.
- إزاي بقى تملكها؟
- إنك تحط إيدك عليها (يعني تاخدها وتسيطر عليها فعلياً) بنية إنك تملكها خلاص، تبقى بتاعتك أنت.
- زي إيه؟

زي لو لقيت كتاب مرمي في الشارع ومحدث سائل فيه (مش ضايع من حد)، لو أخذته أنت بنية إنك تملكه، يبقى ده اسمه استيلاء وبقي ملكك خلاص. أو صيد سمك صيد غزال أو أي حاجة طبيعية محدش مالكها.

التخلي (يعني إزاي تتنازل عن ملكية حاجة كانت بتاعتك)

- التخلي ده بقى العكس! ده لما أنت ك صاحب لحاجة كانت بتاعتك، تتخلي عنها ومتبقاش ملكك تاني
- عشان التخلي ده يكون صح ويفقدك ملكية الحاجة دي، لازم يكون فيه شرطين مهمين أوي

1. عنصر مادي (يعني تعمل حاجة تشوفها العين)

- ده معناه إنك "تسيب الحاجة دي وتخليها تخرج من حوزتك (يعني متكونش تحت إيدك أو سيطرتك تاني)
- زي إيه؟ زي إنك ترمي كرسي قديم في الزبالة أو تسيبه في الشارع. أو ترمي ورقة كانت مهمة ومتبقاش ليها لازمة.

2. عنصر معنوي (يعني نيتك تبقى واضحة جوه دماغك)

- ده الأهم! لازم تكون نيتك واضحة وصريحة إنك عايز تتنازل عن ملكية الحاجة دي ومتبقاش بتاعتك تاني خلاص. مش مجرد إنك نسيتها أو ضاعت منك.
- يعني إيه؟ يعني لو أنت رميت الكرسي في الشارع، لازم تكون نيتك إنك خلاص "استغنيت عنه" ومبقتش عايز تمتلكه تاني. لو أنت بس نسيته أو وقع منك غصب عنك، يبقى ده مش تخلي، دي حاجة ضايعة ولسه ملكك.
- الخلاصة

عشان تتنازل عن ملكية حاجة صح، لازم تسيبها بأيديك وتكون نيتك إنك مش عايزها تاني. لو الشرطين دول موجودين، يبقى الحاجة دي مبقتش ملكك، وساعتها أي حد تاني يلاقها ممكن يستولي عليها زي ما شرحنا في الأول



🔥 إيه هو الالتصاق ده؟ (يعني حاجتين لزقوا في بعض ومينفعش يتفصلوا)

- وده طريقة من الطرق اللي تخليك تملك حاجة كانت بتاعة واحد تاني
- إزاي بقى إن الحاجة دي تكون اندجت أو اتحدت أو لزقت في حاجة تانية أنت بتملكها أصلا
- بس مش أي لزق وخلص اللزق أو الاتحاد ده لازم يكون بطريقة تخلي مستحيل إنك تفصل الحاجتين دول عن بعض من غير ما حاجة فيهم تتكسر أو تتلف

يعني إيه الكلام ده

تخيل

- لو عندك أرض بتاعتك وجيت أنت بنيت عليها بيت من خامات بتاعتك أنت (طوب وأسمنت وحديد).
- هنا البيت اللي أنت بنيته ده "لزق" في الأرض بتاعتك.
- مينفعش تفصل البيت ده عن الأرض من غير ما تدمر البيت وتخرب الأرض.

- في الحالة دي البيت ده بيعتبر جزء من الأرض بتاعتك، وبتبقى أنت كده مالك للبيت ده كمان عن طريق الالتصاق (وهنا طبعاً فيه قواعد للتعويض بس الفكرة إنك بتملك الحاجة اللي لزقت في ملكك)
 - مثال تاني بسيط لو عندك خاتم ذهب بتاعك وجيت ركبت فيه فص ألماس (كان بتاع واحد تاني).
 - لو ركبت الفص بطريقة تخلي مستحيل إنك تشيل الألماس من غير ما الخاتم يتكسر أو الألماس يتضرر.
 - هنا الخاتم والألماس اتحدوا مع بعض. وصاحب الخاتم هو اللي بيملك الألماس ده بالالتصاق، بس طبعاً بيدفع تمن الألماس لصاحبه الأصلي.
- الالتصاق ده يعني إن حاجتين (واحدة بتاعتك وواحدة مش بتاعتك) لزقوا في بعض لزقة قوية أوي، لدرجة إن مينفعش تفصلهم من غير ما تدمرهم. والحاجة اللي مش بتاعتك دي ساعتها بتبقى ملكك بس طبعاً بتعوض صاحبها الأصلي بس كدا

🔥 الالتصاق الطبيعي (يعني أرضك تكبر لوحدها من غير ما تعمل حاجة)

- بص يا بطل ويا مستشاره القانون المدني بتاعنا شرح كده كام صورة لحاجة اسمها الالتصاق الطبيعي بالعقار (يعني بالأرض أو البيت)
- ده معناه إن أرضك أو ملكك بيكبر أو بيزيد بطريقة طبيعية يعني من غير أي تدخل منك أو من أي بني آدم دي حاجات بتحصل بسبب الطبيعة

طيب زي إيه بقى الصور الطبيعية دي؟

🌟 أشهر مثال طمي مجرى الماء (يعني الطين والرمل اللي بيجي من النيل أو الترعة)

- المادة ٨٧٩ في القانون المدني شرحت "الطمي ده وقالت إنه التراب اللي بيتجمع حبة حبة ومن غير ما تحس بيه على الأرض اللي جنب النيل أو الترعة أو أي مجرى مياه

• والقانون قال إن التراب ده (الطمي) لما يتجمع كده بيبقى ملك لصاحب الأرض اللي جنبه خلاص! يعني أرضك بتكبر لوحدها ببلاش

طيب، عشان الطمي ده يبقى ملكك لازم تتوافر فيه كام شرط كده

1. لازم التراب يتجمع طبيعي لوحده (محدث يتدخل)

• يعني يا بطل، لازم التراب ده يتجمع كده بشكل طبيعي بحت بفعل الماية والهوا من غير أي تدخل منك كإنسان خالص مينفعش أنت اللي ترمي تراب أو تساعد على تجميعه

2. لازم التراب يتجمع حبة حبة (مش فجأة)

• يعني لازم التراب ده يتراكم تدريجي على مدار أيام وسنين، من غير ما تحس بيه أوي

• مينفعش يتجمع مرة واحدة كده على غفلة (زي لو فيه سيل كبير نزل بكمية تراب ضخمة فجأة)

3. لازم الطمي ده يكون لزق في أرضك (جنب الماية)

• يعني الطمي ده لازم يكون ملاصق للأرض بتاعتك اللي جنب مجرى الماية. مينفعش يكون بعيد عنها أو فاصل بينه وبين أرضك حته تانية

أولا حاجة متحركة لزقت في عقار (التصاق المنقول بالعقار)

• ده معناه إن فيه "حاجة كانت بتتحرك (زي طوب، أسمنت، خشب، أو أي مواد بناء) "لزقت" أو انتبنت في عقار" (يعني أرض أو مبنى ثابت)، وبقت جزء منه.

طيب، ده بيحصل إزاي؟ فيه 3 حالات ممكن نشوفها:

1. [1] أنت بنيت على أرضك، بس بمواد مش بتاعتك:

- يعني أنت عندك أرض ملكك، وجيت بنيت عليها بيت، بس الطوب أو الأسمنت أو أي مواد بناء استخدمتها كانت بتاعة واحد ثاني (مثلاً سرقتها، أو أخذتها غلط).

2. [2] أنت بنيت على أرض مش بتاعتك، بس بموادك أنت:

- يعني أنت معندكش أرض، بس رحيت بنيت بيت على أرض بتاعة واحد ثاني، بس المواد اللي استخدمتها في البناء (الطوب والأسمنت) كانت بتاعتك أنت.

3. [3] أنت بنيت على أرض مش بتاعتك، وبمواد مش بتاعتك:

- ودي بقى أسوأ حالة! يعني أنت رحيت بنيت على أرض مش بتاعتك، وكمان المواد اللي بنيت بيها مش بتاعتك! (لا أرض ملكك ولا مواد ملكك).

🌟 والقاعدة هنا (مين اللي بيكسب الحاجة؟)

- المادة ٩٢٣ من القانون المدني بتقول إن: البيت أو الزرع أو أي مبنى يتعمل على الأرض، بيصبح ملك خالص لصاحب الأرض
- وده حتى لو اللي بنى استخدم مواد (طوب، أسمنت، إلخ) مش بتاعته.
- بس الكلام ده بشروط:
- الشرط الأول: إن المواد دي مينفعش تتشال من المبنى من غير ما المبنى يتكسر أو يتضرر ضرر كبير أوي.
- الشرط الثاني: أو حتى لو ينفع تتشال من غير ضرر، بس صاحب المواد الأصلية "مسكتش" و"مرفعش قضية" عشان يسترد مواده دي في خلال "سنة واحدة" من اليوم اللي عرف فيه إن مواده دي لزقت في المبنى ده.

🔥 ملحوظة مهمة (النية بتفرق في التعويض)

- لو صاحب الأرض نيته كويسة" (حسن النية)

- يعني لو صاحب الأرض مكانش يعرف إن المواد اللي بيتبني بيها على أرضه دي مش ملك للي بيبيني، أو مكانش يعرف إن المواد دي مسروقة مثلاً.
- التعويض اللي هيدفعه لصاحب المواد دي هيكون عادي، **هيدفعه "قيمة المواد" بس**، وممكن شوية تعويض بسيط عن أي خسارة تانية. (يعني النية الكويسة هنا بتخفف عنه).
- **اللي هيدفعه صاحب الأرض قيمة المواد اللي خدها**، بالإضافة لأي خسارة أو ربح كان ممكن صاحب المواد يكسبه بس معرفش عشان مواده اتخدت.
- **لو صاحب الأرض نيته وحشة (سيئ النية)**
- يعني لو صاحب الأرض كان عارف ومتأكد إن المواد اللي بتتبنى على أرضه دي مش ملك للي بيبيني، أو إنها مسروقة، ومع ذلك سكت وممنعوش.
- هنا سوء نيته ده بيخليه **يدفع تعويض أكبر وأثقل** لصاحب المواد.

🌟 وأخيراً (مين اللي بيختار؟)

- صاحب الأرض **ميقدرش يجبر** "صاحب المواد" إنه ياخذ مواده دي ثاني عشان ميضطرش يدفع تعويض
- **لأ القرار هنا بيكون في إيد "صاحب المواد" الأصلية** (اللي اتخدت منه المواد).
- هو اللي يختار: **يا إما يطلب إنه يسترد مواده** (لو ينفع تتشال من غير ضرر كبير أوي).
- **يا إما يسيب مواده في المبنى وساعتها صاحب الأرض هو اللي غصب عنه لازم يدفعه تعويض عن قيمة مواده**

🌟 تقادم التعويض

بمضي 15 عاماً لا بمضي 3 سنوات كما تتقادم دعوى الإثراء بلا سبب. وإذا كان لصاحب الأرض أن يطالب الباني سيئ النية بالإزالة أو أن يستبقي ما أقيم من منشآت مقابل دفع أقل القيمتين على التفصيل السابق ذكره، وهنا لا يجبر الباني على انتظار السنة لإزالة المباني إذا لم يكن يترتب عليها ضرر، وإذا ما

انتهت مدة السنة تملك صاحب الأرض ما أقيم من منشآت على أرضه تأسيساً على الأحكام الخاصة بالالتصاق بيد أن ذلك لا يحول وفقاً للرأي الغالب من الفقه.

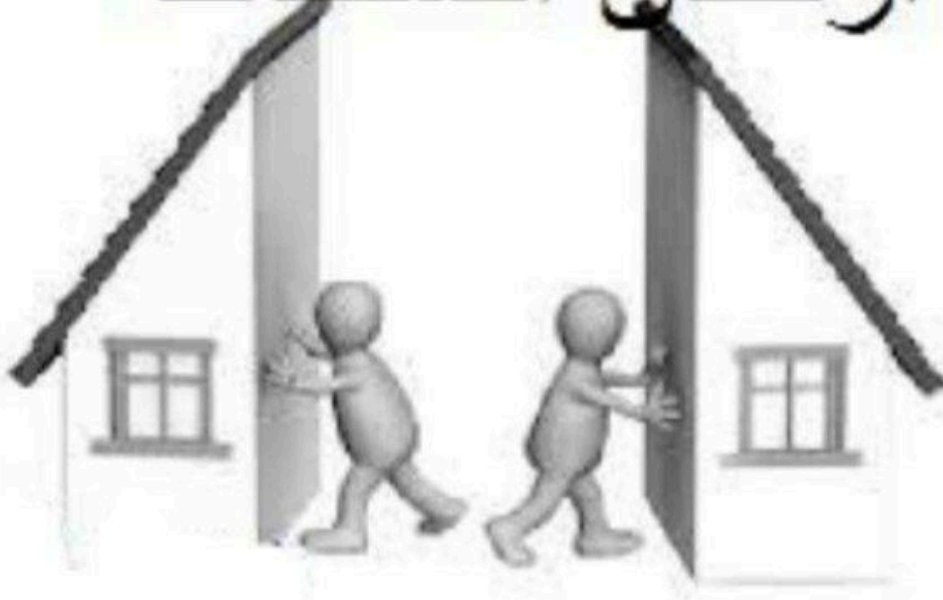
بين الباني وبين حقه في طلب الإزالة إذا لم يكن يترتب عليها الأضرار ولو كانت مدة السنة قد انتهت وعندئذ يكون لصاحب الأرض الخيار بين قبول النزع أو دفع أقل القيمتين

القاعدة العامة في ملكية المنقول وهي للحيازة

وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يقدم الدليل وفي حال الثبوت فإن المشرع قد عالج مسألة الالتصاق بمنقول عندما لا يكون هناك اتفاق بين مالكي المنقولين المتحدين بوضع قاعدة تفضي إلى أن

مالك المنقول الأكبر قيمة يملك المنقول الأقل قيمة مقابل تعويض

أركان الشفعة



amrwali
ed1907

قانون بالبلدي

الفصل الثالث الشفعة

المبحث الاول تعريف الشفعة وأركانها
اهم فصل عندك واطول فصل في الماده

🌟 الشفعة (يعني حق الجار أو الشريك يشتري قبل الغريب)

ايه هي الشفعة دي؟

- دي زي رخصة قانونية كده، بتخلي الجار أو الشريك (اللي بنسميه الشفيع) من حقه ياخذ مكان المشتري الغريب اللي اشتري أرض أو جزء في أرض، ويدفع نفس التمن عشان يملكها هو.

ليه عملوا الشفعة دي؟ (الحكمة منها)

- عشان ميحصلش ضرر من إن جار غريب يدخل جنبك.

- وعشان الملكية متقسمش حتت كثير، ويخلي الشركا أو الجيران أولى بالحاجة دي.

شروطها باختصار أوي

1. اللي هياخد بالشفعة يكون عاقل وبالغ
2. العقار اللي اتباع يكون اتسجل بيعه خلاص (خرج من ملك صاحبه).
3. البيع ده يكون بـ فلوس (مش هدية مثلاً).
4. البيع يكون صحيح
5. اللي هياخد بالشفعة يكون أصلاً مالك لجزء" أو "جار ملاصق" وقت البيع.
6. يعترض بسرعة أول ما يعرف بالبيع ده (يعني ميسكتش).

أركانها (مين أطرافها)

1. الشفيع: اللي هو الجار أو الشريك اللي هياخد الأرض.
2. المشفوع فيه: الأرض أو الجزء اللي اتباع.
3. المشفوع منه: المشتري الغريب اللي اشترى الأول.
4. الصيغة: الكلمة اللي بتتقال زي تملك أو "أخذت بالشفعة"

البيوع_التي_لايجوز_فيها_الآخذ_بالشفعه

#الوصية

#المقايضه

#الهبة

#الوفاء_بمقابل

#الشركة

#الصلح

#بيوع_المزاد_العلني

#البيوع_لبعض_الأقارب

#العقار_المباع_ليكون_محلا_للعادة_أو_لإلحاقه_بمحل_عبادة

#بيع_العقار_المملوك_للدولة_ملكية_خاصة

المبحث الرابع اجراءات الاخذ بالشفعة المطلب الأول الشفعة بالتراضي

🌟 الشفعة بتتم إزاي (يعني يا بالرضا يا بالمحكمة)

الشفعة دي ليها طريقتين عشان الشريك أو الجار (الشفيع) ياخذ الأرض أو الحصة اللي اتباعت

🌟 الطريقة الأولى: الشفعة بالتراضي (يعني بالاتفاق والحب!):

- بص يا بطل دي أحلى طريقة وأسهل طريقة
- بيكون فيها الشفيع (الجار أو الشريك) بيكلم المشتري (اللي اشترى الأرض أو الحصة) ويقول أنا عايز أخذ الأرض دي بالشفعة وادفعلك نفس الفلوس
- لو المشتري ده وافق وقاله "خلاص ماشي، حقك يبقى كده الشفعة تمت بالاتفاق ومفيش أي حاجة للمحكمة خالص.
- بس الأهم هنا: الاتفاق ده لازم يتسجل في الشهر العقاري مينفعش كلام بس لازم يتكتب في ورقة (سواء رسمية أو عرفية وموثقة من المشتري) ويتسجل عشان يبقى رسمي ويبقى حق لك على الأرض دي.

🌟 الطريقة الثانية: الشفعة بالتقاضي (يعني بالمحكمة والقضاء)

- دي بقى لو الشفيع طلب الشفعة من المشتري بس المشتري رفض وقاله لأ مش هديهالك!
- في الحالة دي الشفيع معندوش حل تاني غير إنه يروح للمحكمة عشان تطلع له حكم إنه من حقه ياخذ الأرض دي بالشفعة.
- بس عشان المحكمة تحكم للشفيع ده بحقه، لازم يمشي على خطوات معينة ومحددة بالقانون ومينفعش يطنش أي خطوة منهم:

1. الخطوة الأولى: يقول إنه عايز ياخذ بالشفعة ويسجلها

- لازم الشفيع يعلن بشكل رسمي إنه عايز ياخذ بالشفعة، ويسجل الإعلان ده.

2. الخطوة الثانية: يدفع الفلوس في البنك خلال 30 يوم

- بعد ما يعلن إنه عايز ياخذ بالشفعة، لازم يحط فلوس الأرض دي كلها في خزنة المحكمة أو في البنك في خلال "30 يوم" بالضبط من تاريخ الإعلان ده.
- والمهم أوي لازم الفلوس دي تكون اتحتت في البنك "قبل ما يرفع القضية بتاعة الشفعة".

3. الخطوة الثالثة: يرفع دعوى الشفعة

- بعد ما يعمل كل الخطوات اللي فاتت دي ساعتها يقدر يرفع قضية الشفعة في المحكمة

المبحث الخامس آثار الشفعة

المطلب الاول علاقة الشفيع بالبائع

🌟 العلاقة بين اللي هياخد الأرض بالشفعة (الشفيع) و اللي باعها (البائع)

بص لما الشفيع (اللي هو الجار أو الشريك اللي هياخد الأرض) يكسب قضية الشفعة، بتنشأ علاقة كده بينه وبين البائع (اللي باع الأرض في الأول للمشتري الغريب) العلاقة دي ليها حاجتين

① الأرض بتتنقل ملكيتها للشفيع

- يعني خلاص الحق في الأرض أو الحصة اللي اتباعت بيتنقل من المشتري الغريب للشفيع. سواء كان الحق ده "ملكية كاملة (يعني الأرض كلها) أو "حق انتفاع (يعني حق الاستعمال والاستغلال بس)

② البائع بيضمن للشفيع إن مفيش حد هيضايقه

- يعني البائع الأصلي (اللي باع الأرض في الأول) بيبقى ضامن للشفيع إن مفيش حد تاني هيظهر يقول "أنا صاحب الأرض (ضمان الاستحقاق) ولا هيحصل أي مشاكل أو مضايقات للشفيع وهو بيمارس حقه في الأرض دي (ضمان التعرض). زي ما بيكون ضامن للمشتري العادي بالظبط

طيب السؤال المهم بقى ملكية الشفيع للأرض بتبدأ إمتى بالظبط؟

ودي بقى فيها 3 آراء مختلفين وكل واحد بيقول كلام شكل

☀️ الرأي الأول (من يوم البيعة الأولى)

- بيقول إن ملكية الشفيع تنتقل ليه من يوم ما البيعة الأصلية حصلت للمشتري الغريب
- يعني كأن البيعة اللي تمت للمشتري الغريب دي، الشفيع هو اللي كان مكان المشتري ده من الأول. والحكم اللي المحكمة بتطلعه ده بيكون مجرد تأكيد للوضع ده، مش هو اللي بينقل الملكية.

☀️ الرأي الثاني (من يوم ما الشفيع يقول "أنا عايز أخذ بالشفعة ويسجلها)

- الرأي ده بيقول إن الشفيع بيبقى مالك للأرض "من يوم ما يسجل إعلان رغبته في الشفعة (فاكر لما قلنا لازم يعلن ويسجل)
- ويعتمدوا على المادة ٩٤٧ من القانون المدني اللي بتأكد على ده.

☀️ الرأي الثالث (لا الملكية تنتقل لما الحكم النهائي يطلع بس)

- الرأي ده بقى بيقول إن الشفيع "دميملكش الأرض دي إلا لما "الحكم النهائي بتاع المحكمة بالشفعة يطلع خلاص ومحدث يقدر يطعن عليه تاني.
- يعني الحكم ده هو اللي "بينقل الملكية للشفيع، مش مجرد بيأكدها.
- ومعنى كده إن الشفيع بيعتبر مالك بس بعد ما يطلع الحكم النهائي وقبل الحكم ده هو من حقه بس إنه يستولى على الأرض (يعني يمسكها ويستخدمها) لحد ما الحكم النهائي يطلع



🔥 العلاقة بين اللي هياخد الأرض بالشفعة (الشفيع) و اللي كان اشتراها (المشتري)

- بصوا هو مفيش علاقة مباشرة أوي بين الشفيع والمشتري.
- بس بما إن "الشفيع ده بيخش مكان المشتري في البيعة فبتبقى في التزامات متبادلة كده شبه اللي كانت بين المشتري والبائع
- أهم التزام بيع على المشتري ده هو

🔥 يسلم الأرض للشفيع (تسليم المبيع)

- لو المشتري ده كان استلم الأرض أو الحصة اللي اشتراها من البائع قبل ما الشفيع ياخذها منه بالشفعة، يبقى المشتري ده ملتزم إنه يسلمها للشفيع خلاص

طيب السؤال اللي بيحير الناس الفلوس اللي طلعت من الأرض (زي إيجار أو محصول) المشتري يرجعها للشفيع من إمتى بالظبط؟

(دي اسمها رد الثمار يعني الفلوس أو المحاصيل اللي طلعتها المشتري من الأرض بعد ما اشتراها)

ودي بقى فيها 3 آراء مختلفين وكل واحد بيقول كلام شكل

☀️ الرأي الأول (من يوم الموافقة أو الحكم)

- الرأي ده بيقول إن المشتري "ميرجعش" أي فلوس أو محصول (ثمار) للشفيع إلا من يوم ما المشتري وافق على الشفعة أو "من يوم ما المحكمة أصدرت الحكم النهائي بالشفعة"
- يعني قبل كده، الفلوس أو المحصول ده يبقى بتاع المشتري ومحدث يكلمه

☀️ الرأي الثاني (من يوم ما الشفيع حط الفلوس في المحكمة)

- الرأي ده بيقول إن الشفيع يستاهل ياخذ الفلوس أو المحصول ده من يوم ما حط تمن الأرض في خزنة المحكمة أو البنك
- ليه؟ عشان الشفيع من اليوم ده اتحرم من فلوسه (حطها في المحكمة)، فمن العدل إن الفلوس أو المحصول اللي تطلع من الأرض من اليوم ده تبقى بتاعته كتعويض

☀️ الرأي الثالث (الموضوع ليه علاقة بالنية)

- الرأي ده بيقول إن المشتري "يلتزم يرجع الفلوس أو المحصول ده من يوم ما حق الشفعة اتأكد"
 - وبيفسروا كده
 - قبل ما الشفيع يعلن رغبته إنه عايز ياخذ بالشفعة المشتري يعتبر نيته كويسة (حسن النية) يعني مكانش يعرف إن في حد هيجي ياخذ الأرض منه فالفلوس أو المحصول اللي كسبه ده يبقى حلال عليه وميرجعش منه حاجة.
 - بعد ما الشفيع يعلن رغبته بشكل رسمي، هنا المشتري يعتبر "نيته وحشة" (سيئ النية) لأنه خلاص عرف إن في حد هيجي ياخذ الأرض منه. فساعتها لو كسب أي فلوس أو محصول من الأرض يبقى ملتزم يرجعه للشفيع
- المطلب الثالث علاقة المشتري بالبائع

🌟 لما الشفعة بتثبت (يعني الشفيع كسب الأرض خلاص)

- بص لما المحكمة بتحكم إن الشفيع (الجار أو الشريك اللي هياخد الأرض) من حقه ياخد الأرض ساعتها المشتري (اللي كان اشتري الأرض في الأول) بيخرج بره الصورة خالص

- والشفيع هو اللي بيخش مكانه في الصفقة دي
- ده معناه إن المشتري ده ملوش حق يطلب أي حاجة من البائع الأصلي (اللي باع الأرض) لا يقوله سلملي الأرض ولا يقوله رجعلي فلوسي خلاص دوره انتهى

- طيب لو البيعة كانت صح، بس البائع والمشتري اتفقوا يفسخوا البيعة (يعني التqaيل) هل الشفيع لسه من حقه ياخد الأرض؟
- التqaيل ده يعني إن البائع والمشتري اللي عملوا البيعة الأولانية، اتفقوا مع بعض إنهم يلغوا البيعة دي ويرجعوا في كلامهم.
 - هنا بقى القانونيين اختلفوا على رأيين

🌟 الرأي الأول (بيقول أيوه من حقه، دي بيعة تانية)

- أصحاب الرأي ده بيقولوا إن التqaيل ده زي ما يكون بيعة جديدة بس بالعكس
- يعني المشتري الأولاني كأنه باع الأرض تاني لـ البائع الأصلي والبائع الأصلي رجعله فلوسه. فالبائع بقى مشتري والمشتري بقى بائع
- عشان كده الشفيع من حقه ياخد بالشفعة سواء في البيعة الأولانية خالص، أو حتى في البيعة التانية دي (التqaيل) لأنهم شايفين التqaيل ده بيعة تانية

🌟 الرأي الثاني (بيقول لأ ملوش حق، دي مش بيعة جديدة)

- الرأي ده بيقول إن التqaيل ده مش بيعة جديدة خالص.
- ده مجرد اتفاق عشان ينهوا العقد الأولاني" اللي كان موجود. يعني بيلغوا البيعة من أساسها وكأنها مكنتش موجودة.
- وبما إنهم لغوا البيعة الأولانية يبقى المشتري الأصلي ده أصلاً مبقاش يملك الأرض

- وبناء عليه، مفيش حاجة أصلاً في إيد المشتري عشان الشفيح ياخذها منه!
يعني الشفيح ملوش حق ياخذ بالشفعة في الحالة دي



الفصل الرابع والأخير

من الحقوق العينية الاصلية

الحيازة بوجه عام

المبحث الاول المبادئ العامة للحيازة

#المطلب الأول تعريف الحيازة وعناصرها واسباب كسبها وفقدائها

🔥 إيه هي الحيازة دي؟

يعني إنك تمسك حاجة وتتصرف كأنها بتاعتك

بص يا بطل الحيازة دي معناها إن فيه شخص مسيطر على حاجة (سواء كانت أرض، بيت، عربية، موبايل، أي حاجة مادية)
• السيطرة دي بتكون

مادية (يعني بيقدر يستخدمها ويمسكها)، وبيتصرف فيها "كأنه هو المالك بتاعها" أو كأنه صاحب حق معين عليها زي حق الانتفاع مثلاً
سواء هو اللي ماسكها وبيستخدمها بنفسه، أو خلى حد تاني يستخدمها لحسابه.
المهم إنه بيظهر قدام الناس كلها إنه صاحب الحق ده

يعني بالبلدي أوي

لو أنت ماسك موبايل وبتستخدمه وبتتصرف فيه كأنه بتاعك (بتتكلّم بيه، بتلعب عليه محدش بيشاركك فيه) يبقى أنت كده حائز للموبايل ده. حتى لو الموبايل ده أصلاً مش بتاعك بس طالما أنت اللي مسيطر عليه وبتتصرف كأنك مالكة يبقى دي اسمها حيازة

🌟 **الحيازة دي بتكون من إيه؟**

حاجتين لازم يكونوا موجودين

عشان نقول إن فيه حيازة صحيحة لازم يكون فيها عنصرين أساسيين، زي العملة اللي ليها وش وظهر

🌟 1. عنصر مادي يعني السيطرة اللي بتتشاف)

- ده معناه إنك ماسك الحاجة دي فعلاً أو مسيطر عليها سيطرة حقيقية
 - يعني تقدر تستخدمها تحركها تستفيد منها تمنع أي حد تاني إنه يجي ناحيتها
 - زي إيه؟
- إنك تكون ساكن في البيت بتركب العربية بتزرع الأرض بتفتح الموبايل بتاعك. دي كلها حاجات مادية بتوري إنك مسيطر على الحاجة دي

🌟 2. عنصر معنوي يعني النية اللي جوه دماغك

- ده معناه إن نيتك من جوه إنك بتسيطر على الحاجة دي "بصفتك المالك بتاعها" أو بصفتك صاحب الحق اللي بتستخدمه.
- يعني مش مجرد إنك ماسك الحاجة دي "بالصدفة"، أو بتستلفها أو مستأجرها بس. لا لازم تكون نيتك إنك بتتصرف فيها تصرف المالك الحقيقي
- زي إيه؟

لو أنت ماسك موبايل، نيتك إنك خلاص هو ده موبايلك وبتتصرف فيه كأنك مالكة. لو كنت مستلفه من صاحبك يبقى العنصر المعنوي بتاع نية التملك ده مش موجود عندك.

الخلاصة بقي

عشان يبقى فيه حيازة كاملة لازم تكون ماسك الحاجة فعلاً (عنصر مادي) وكم ان نيتك من جوه إنك بتتصرف فيها كأنك مالكة أو صاحب حق عليها (عنصر معنوي) لو واحد من العنصرين دول ناقص، يبقى دي مش حيازة كاملة زي ما القانون بيتكلم عنها

🌟 **موقف القانون المدني من هاتين العنصرين**
المرادي نتكلم بصيغه قانونيه شويه مش بالعاميه

القانون المدني أخذ بالنظرية الشخصية ومع ذلك تأثر بالنظرية المادية ونجد ذلك واضحاً في المشروع التمهيدي للقانون المدني حيث اعتبر المشرع أن الحيازة لحساب الغير كحيازة المستأجر حيازة صحيحة ولم يعتبرها مجرد إحراز

وأن المشروع التمهيدي للقانون المدني مزج بين النظريتين الشخصية والمادية للحيازة فاستبقى من الشخصية العنصر المعنوي وأخذ من النظرية المادية التوسع في نطاق الحيازة فلم يقصرها على الحقوق العينية فحسب بل امتدت لتشمل الحقوق الشخصية كحيازة المستأجر ولا أدل على ذلك

....

🌟 **الحيازة العرضية**

هي حيازة الشيء لحساب الغير دون توفر نية التملك أي ينقصها العنصر المعنوي وسائل تغير صفة الحيازة العرضية الى حيازة قانونية و تغير صفة الحيازة بفعل الغير كالحائز حسن النية الذي يشتري العقار من غير مالكة معتقداً انه المالك الحقيقي

فاهم حاجه



تعالى افهمك عشان هسألك كمان شويه

- 🌟 شوف يا باشا الحيازة العرضية يعني ماسك حاجة بس مش نيتك تملكها
- دي معناها إنك ماسك حاجة وبتستخدمها زي شقة إيجار أو عربية مستلفها
 - بس أنت ماسكها لحساب واحد تاني (صاحب الشقة أو صاحب العربية)
 - والأهم مش نيتك إنك تملكها خالص (يعني ناقصك نية التملك اللي اتكلمنا عليها قبل كده)

طيب إزاي بقى الحيازة العادية دي ممكن تقلب وتبقى حيازة قانونية وتخليك تملك الحاجة دي؟

- دي ممكن تحصل بطريقتين أو بلف ودوران كده
1. **بفعل منك أنت** دي مش مذكورة هنا بالتفصيل، بس ممكن تحصل لو أنت غيرت نيتك وأعلنت إنك خلاص هتملكها
2. **الأهم والمذكورة هنا بفعل واحد تاني من غير المالك الحقيقي**
- ودي بتحصل لو أنت "كنت حائز عرضي" (يعني ماسك الحاجة ومش نيتك تملكها)
 - وبعدين قمت اشتريت الحاجة دي (زي الشقة مثلاً) من واحد مكانش صاحبها أصلاً
 - بس أنت كنت فاكِر إن اللي باعلك ده هو المالك الحقيقي (يعني كنت حسن النية ومكنتش تعرف إنه نصاب)
 - في الحالة دي حيازتك العرضية بتقلب وبتتحول لحيازة قانونية أو قصدية وممكن بعد مدة معينة تملك الحاجة دي فعلاً (دي حالاتها وشروطها كتير ومعقدة شوية)

الخلاصة او الزتونه

الحيازة العرضية يعني معاك حاجة مش بتاعتك ومش نيتك تملكها (زي المستأجر). وممكن تتحول لحيازة تملك (قانونية) لو اشتريت الحاجة دي من واحد فاكِرِه مالِكها وهو لا

الحقوق العينية الاصلية
المبحث الثاني اكتساب الملكية

نقل الحيازة

المبحث الثاني

ازاي تكتسب ملكية حاجة عن طريق الحيازة؟

عشان تبقى حائز لحاجة (يعني ماسكها وبتتصرف كأنك مالكة) فيه طريقتين أساسيتين ممكن يحصل بيهم الموضوع ده:

تأخذها أنت الأول (اكتساب ابتدائي للحيازة)

- يعني أنت بتلاقي حاجة أو بتسيطر عليها لأول مرة ومكنتش ملك لحد قبلك، أو كانت ملك لحد بس خلاص رماها ومحدث ببسأل فيها
- هنا الحيازة بتيجي ليك مباشرة من غير ما حد تاني يكون نقلها ليك.
- زي إيه؟
- لو لقيت موبايل مرمي في الزبالة أو في الشارع وواضح إنه مالوش صاحب ومحدث بيدور عليه وقمت لقطته ونيتك إنك تملكه خلاص. هنا أنت اللي اكتسبت حيازة الموبايل ده ابتدائاً
- لو واحد صياد رمى صنارته وصاد سمكة من البحر. السمكة دي مكنتش ملك لحد قبله، فهو "اكتسب حيازتها" لأول مرة بالصيد.

تأخذها من حد تاني (اكتساب الحيازة بالانتقال)

- دي بقى لما الحيازة بتجيلك من واحد تاني كان هو اللي بيحوز الحاجة قبلك.
- والانتقال ده ممكن يحصل بطريقتين:
- أ) غصب عنك بالقانون (بنص القانون)
- يعني القانون هو اللي بيقول إن الحيازة دي لازم تنتقل ليك أنت مفيش بإيدك حاجة، القانون كده بي فرضها
- زي إيه؟
- لو واحد كان بيحوز شقة (ممكن يكون مستأجر أو حتى حائز بقصد التملك) وقام اتوفى. القانون بيقول إن الحيازة دي بتنتقل لورثته مباشرة بعد وفاته. الورثة ميعملوش حاجة عشان ياخدوها، القانون هو اللي خلاها تنتقل ليهم.
- ب) بالاتفاق والرضا (بالاتفاق)

- ودي لما أنت واللي بيعوز الحاجة تتفقوا مع بعض إن الحيازة دي تنتقل ليك
- زي إيه؟
- لو واحد بيعوز عربية (سواء مالكة أو مش مالكة بس بيعوزها) وقام باعها لك. هو هنا هيسلمك العربية (يعني هينقلك الحيازة ليها) بالاتفاق اللي بينكوا في عقد البيع
- لو واحد معاه موبايل بتاعك وقالك خد موبايلك أهو هو هنا بينقلك حيازته للموبايل بالاتفاق الضمني اللي بينكم
- طيب الحيازة دي بتنتقل لمين؟

بتنتقل لحاجتين يا خلف عام يا خلف خاص

-  الحالة الأولى بتنتقل لـ الخلف العام (الوارث والورثة يا معلم)
- مين هو الخلف العام ده؟

- ده زي الوريث (ابنك، بنتك، أخوك اللي ورث منك) أو اللي اتوصاله بجزء من ممتلكاتك بعد وفاتك
- بتنتقل إزاي؟
- دي بتنتقل بشكل إجباري بالقانون أول ما اللي كان بيعوز الحاجة يتوفى
- يعني مش محتاجة إن اللي مات يسلم الحاجة للوارث بإيده القانون هو اللي بيخليها تنتقل

- الأهم هنا (ملحوظة ذهبية)
- الحيازة اللي بتنتقل للوريث دي مش حيازة جديدة
- لأ دي نفس الحيازة القديمة بتاعت اللي مات بالظبط
- يعني لو اللي مات ده كان بيعوز الحاجة بنية كويسة (حسن النية)، الوريث بيورث نفس النية ولو كان بيعوزها بنية وحشة (سيئ النية) الوريث برضه بيورثها بنفس النية الوحشة بالبلدي بيشيل شيلته بحلوها ومرها

عيوب الحيازة



amrwaliel1907



❗ عيوب الحيازة (الحيازة التي تنتهك في القانون)

بصوا يا جدعان عشان حيازتك يعني مسكتك للحاجة ونيتك تملكها تتعد صحيحة في القانون وتكسبك ملكية بعد مدة، لازم تكون "نضيقة" ومفيهاش أي عيوب من دول

❗ عيب الإكراه (يعني بالقوة أو بالتهديد)

- يعني لو أنت ماسك الحاجة دي بالعافية أو بالتهديد أو بدأت تمسكها كده وفضلت تستخدم القوة عشان تحافظ عليها
- الخلاصة

الحيازة دي تنتهك ليك في المدة التي ممكن تكسبك ملكية

- بتأثر على إيه؟

على السيطرة الفعلية (الركن المادي) للحيازة

❗ عيب الخفاء (يعني متخبي ومش ظاهر)

- الخلاصة

لو أنت ماسك الحاجة ومخبياها، أو بتعمل تصرفاتك فيها من ورا الناس، خصوصاً التي المفروض يعرفوا

- الزيتونة: الحيازة دي ليك إلا من يوم ما تبقى ظاهرة وواضحة للناس (أو على الأقل لصاحب الحاجة الأصلي)
- زي إيه؟

واحد بيعدي من أرض جاره بالليل بس عشان الجار ميشفهوش

- بتأثر على إيه؟ برضه على السيطرة الفعلية (الركن المادي) للحيازة

 عيب الغموض (يعني مش واضح نيتك إيه بالظبط)

الخلاصة

لو مسكتك للحاجة مش واضحة نيتك فيها إيه بالظبط، هل أنت ماسكها لنفسك كمالك ولا لحساب حد ثاني ولا كوكيل ولا مستأجر، ولا إيه بالظبط

الزيتونة

الحيازة دي متتعديش ليك لو نيتك مش صريحة إنك عايز تملك

- زي إيه؟ لو أنت شريك في حطة أرض، وقمت حطيت إيدك على الأرض كلها. هنا مش عارفين أنت عايز تملك الأرض كلها لنفسك ولا بتديرها لحساب كل الشركاء
- بتأثر على إيه؟

على نية التملك (الركن المعنوي) للحيازة

 المطلب الثالث دعاوي الحيازة

3 دعاوى للحيازة فى القانون المدنى وهى

1) دعوى منع التعرض

2) دعوى إسترداد الحيازة

3) دعوى وقف الأعمال الجديدة

هنتكلم عليهم دعوى دعوى
بصيغه قانونيه مش بالعاميه

أولا دعوى منع التعرض

مدني

اولا دعوي منع التعرض



دعوى منع التعرض

دعوى منع التعرض من أهم دعاوى الحيازة وهى دعوى الحيازة الرئيسية وهى تحمى الحيازة الأصلية (الحيازة القانونية) وهى تحمى الحيازة من الإعتداء أو التهديد سواء كان التعرض مادي أو تعرض معنوي، والتعرض المادي هو الذى يتبعه حرمان الحائز من حيازته أو تعطيل إنتفاعه بها مثل دخول المدعى عليه فى أرض يحوزها المدعى دون إذنه أو إقامة المدعى عليه حائط أو بناء فى أرض يسد به مطلا لجاره أو رعى المدعى عليه مواشيه فى أرض المدعى دون إذنه ومروره فيها مدعيا أن له حق عليها بحق إرتفاق بالمرور .

والتعرض المعنوي أو التعرض القانوني هو الذى يحدث فيه تصرف قانوني من المدعى عليه يتضمن منازعته للمدعى فى حيازته مثلما يقوم المدعى عليه بإرسال إنذار إلى المستأجر منبها عليه دفع الأجرة له مما يكون معه هذا التصرف تعرضا لحيازة المدعى المؤجر للعين .

المادة (961) مدنى: من حاز عقارا وإستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى منع التعرض .

وبالتالى يشترط لقبول دعوى منع التعرض ما يلى :

1 أن يكون الحائز حائز لحساب نفسه وليس لحساب الغير - وبالتالى لا يكون للحائز العرضى حق إقامة دعوى منع التعرض.

2 أن تكون حيازته قد إستمرت سنة كاملة دون إنقطاع.

3 أن تكون حيازته هادئة وواضحة.

4 أن لا يكون قد إكتسب حيازته بفعل من أفعال العنف المادى أو الإكراه.

5 أن ترفع دعوى منع التعرض خلال سنة من وقت حدوث التعرض.

6 أن يكون العقار أو الحق العينى محل الحيازة مما يجوز تملكه بالتقادم



دعوى إسترداد الحيازة 🌟

إذا نزع حيازة الحائز عنوة أو خلصة فإن حماية هذه الحيازة تكون بدعوى إسترداد الحيازة وطبقا للمادة (958) فقد نصت على :

✶ لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدانها ردها إليه فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك.

✶ يجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره.
وتنص المادة (959) مدنى على :

✶ إذا لم يكن من فقد الحيازة قد مضت على حيازته سنة وقت فقدانها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتمتع والحيازة الأحق بالتمتع هي الحيازة التي تقوم على سند قانونى فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق فى التاريخ .

✶ أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدى



دعوى وقف الأعمال الجديدة

دعوى وقف الأعمال الجديدة دي قضية من القضايا المستعجلة اللي بتترفع عشان تحمي حقك بسرعة البرق قبل ما يتأثر أو يتدمر بسبب شغل جديد واحد تاني بيعمله يعني يا معلم إنت هنا بتلحق المصيبة قبل ما تحصل أو قبل ما تكبر أوي والموضوع كله بيلف ويدور حوالين حماية حقك من ضرر وشيك يعني ضرر على وشك إنه يقع وبيكون السبب فيه عمل لسه بيتعمل أو لسه بادئ يتعمل جديد تماما فمثلاً لو جارك بدأ يبني حيطه جديدة هتسد عليك النور والهوا اللي جاي

من شباكك أو يبخر حفرة كبيرة جنب بيتك ممكن تهد أساسات بيتك كله هنا مش هتستنى لما الحيطه تتبني كلها أو لما الحفرة تخلص والبيت يقع لا إنت بتجري على المحكمة ترفع دعوى وقف الأعمال الجديدة دي عشان توقف الشغل ده فوراً والهدف الأساسي من الدعوى دي يا صاحبي إننا نمنع الضرر اللي ممكن يحصل أو نزود الضرر اللي لسه في بدايته وبنحافظ على الوضع اللي كان موجود قبل ما الشغل الجديد ده يبدأ وده بيقول بشكل مؤقت يعني القاضي هنا مبيحكمش مين الصح في أصل الخناقة ومين اللي ليه حق في الملكية ولا لأ لا ده بيهكم بس في حته إنه يوقف الشغل ده لحد ما تتشوف باقي المشكلة الأساسية ومين اللي معاه حق دي قضية لوحدها بعد كده عشان كده يا بطل فيه شروط أساسية أوي لازم تكون موجودة عشان القاضي يوافق على طلبك ده أول شرط إن الشغل ده يكون عمل جديد يعني لسه بادئ بيتعمل دلوقتي أو لسه بيتكامل مبقاش عمل قديم ومخلص من زمان يعني مثلاً لو الحيطه مبنية من سنتين تلاتة مينفعش ترفع الدعوى دي لا لازم يكون الجار لسه بيحط الطوب دلوقتي وتاني شرط لازم يكون فيه خشية ضرر وشيك يعني إنت خايف ومتقلق إن الشغل الجديد ده هيسببلك ضرر كبير وحقيقي وممكن يحصل في أي وقت قريب والضرر ده مش لازم يكون مادي بس لأ ممكن يكون ضرر معنوي كمان زي تشويه منظر عام أو غيره والمهم هنا إن الضرر ده يكون محقق أو وشيك الوقوع مش مجرد احتمال ضعيف أو خيال يعني ميكونش الضرر وقع بالفعل عشان لو وقع هتترفع دعوى تعويض بقى مش وقف أعمال جديدة وتالت شرط إن ميكونش فيه نزاع جدى في أصل الحق يعني القاضي المستعجل اللي هيبص في القضية دي ملوش دعوة إنك تقول أنا صاحب الأرض دي والجار ده بيعتدي عليها لا هو بيبص بس على العمل الجديد وإنه ممكن يعمل ضرر وهيوصل لحد فين ووقفه فوراً عشان مضيعش الوقت في خناقة أصل الحق وهنا يا بطل القاضي ممكن يأمر بوقف الشغل ده فوراً وممكن يطلب منك إنت كمان كمدعي إنك تدفع كفالة يعني فلوس كده ضمان عشان لو بعدين طلع إن طلبك ده ملوش لازمة وإنت اللي كنت غلطان الكفالة دي تكون تعويض للطرف الثاني عن خسارته بسبب وقف شغله يعني الملخص بتاع الكلام ده كله يا معلم إن دي دعوى سريعة ومهمة أوي عشان تحمي حقك وتمنع ضرر كبير وشيك من إنه يحصل بسبب شغل جديد بيتعمل وبتختلف عن دعوى منع التعرض اللي بتكون

لشغل خلص وبقى بيمينك من حقاك أو دعوى التعويض اللي بتكون بعد ما الضرر يقع خلاص

المطلب الرابع الحيابة وفي المنقول

حيازة المنقول

❗ من حاز بسبب صحيح منقولاً أو حقا عينياً على منقول أو سنداً لحامله، فإنه يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته.

☀ فإذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توافرا لدى الحائز في اعتباره الشيء خالياً من التكاليف والقيود العينية، فإنه يكسب الملكية خالصة منها آخر حاجه من الحقوق العينية الاصلية



آثار الحيازة

🔥 **إيه اللي بيحصل لما تبقى حائر لحاجة؟ (الآثار المترتبة على الحياة)**

بص أهم وأخطر نتيجة ممكن تحصل لما تكون حائز حاجة هي إنك ممكن تملكها بعد فترة معينة ودي بنسبها التقادم المكسب للملكيه

🌟 **المطلب الأول: التقادم الطويل (يعني مرور 15 سنة)**

• إيه هو؟

ده معناه إنك لو فضلت "حائز حاجة معينة" (يعني ماسكها وبتتصرف كأنك مالكة وحيازتك دي نضيصة ومفيهاش عيوب زي الإكراه والخفاء والغموض) مدة 15 سنة كاملة من غير ما حد يقطع حيازتك دي (يعني محدش ياخذها منك أو يرفع عليك قضية ويحكم عليه)

• إيه النتيجة الخطيرة اللي بتحصل؟

• لو الشروط دي كلها توفرت (الحيازة نضيصة ومستمرة 15 سنة)، يبقى أنت كده بتكتسب ملكية الحاجة دي خلاص (سواء كانت أرض، بيت، أو أي حاجة) الملكية دي بتكتسبها بأثر رجعي يعني كأنك كنت مالك الحاجة دي من أول يوم حوزتها، مش بس من بعد الـ 15 سنة.

• وساعتها محدش يقدر يرفع عليك قضية ملكية ثاني خلاص الموضوع انتهى وأنت المالك الرسمي

• بس في نقطة مهمة أوي أوي:

• الحيازة دي مش بتخليك تملك الحاجة "لوحدها كده"
• لازم أنت اللي تطلب من المحكمة إنها تحكم بملكيتك للحاجة دي بناءً على حيازتك اللي كملت 15 سنة
• المحكمة مش بتحكم بده من نفسها لازم أنت اللي تتمسك بالحق ده

🌟 **التقادم القصير (يعني تملك بعد 5 سنين بس)**

• القانون بيقول إنك عشان تملك حاجة بالحيازة (تتملكها بوضع اليد)، المدة العادية هي 15 سنة كاملة (ده التقادم الطويل اللي اتكلمنا عليه)

• لكن في حالات معينة كده، القانون عمل استثناء وخلي المدة أقصر، ممكن تبقى 5 سنين، أو 3، أو حتى سنة واحدة (بس خرينا نركز على الـ 5 سنين عشان هي الأشهر في العقارات)

- **الخلاصة:** "التقادم القصير ده يعني إنك ممكن تملك العقار اللي أنت حايزه (يعني ماسكه وبتتصرف فيه كأنك مالكة) بعد 5 سنين بس، مش 15 سنة

طيب، إيه شروط الـ 5 سنين دي؟ (مش أي حد يملك في 5 سنين!)

عشان المدة تبقى 5 سنين بدل 15، لازم يكون فيه 3 شروط أساسية أوي

 **حسن النية (يعني نيتك كانت نضيفة ومكنتش تعرف)**
• الزيتونة

- لازم تكون وأنت بتشتري العقار ده أو بتحوزه مكنتش تعرف إن اللي باعلك ده مش مالكة الحقيقي، أو إنك بتعدي على حق حد ثاني كنت فاكِر إن الدنيا تمام وإنك بتتصرف صح.
- القانون بيفترض إن نيتك كويسة دايماً إلا لو حد جاب دليل قاطع إنك كنت عارف الحقيقة.

 **السبب الصحيح (يعني معاك ورقة بيع شكلها صح)**
• يعني.....

- لازم يكون معاك ورقة أو عقد بيع (حتى لو ابتدائي) اللي خلاك تحوز العقار ده
- الورقة دي لازم يكون "شكلها قانوني وصحيح وبتنقل الملكية بس هي فيها "عيب مستخبي (زي مثلاً إن اللي باعلك في الورقة دي مكانش هو المالك الحقيقي للعقار، وده العيب اللي خلاك متملكش مباشرة)
- يعني زي ما يكون معاك عقد بيع بس فيه عيب خفي يمنع نقل الملكية ليك مباشرة فبتحتاج الـ 5 سنين دي عشان تملك العقار

 **العقار ينفع يملك بالحيازة (يعني مش حته أرض بتاعت الدولة مثلاً)**
• يعني.....

- لازم العقار اللي أنت حايزه ده يكون أصلاً ينفع يملكه الأفراد بالحيازة
- يعني ميكونش أرض ملك الدولة أو حديقة عامة أو أي حاجة مينفعش حد يملكها لوحده كده

من الآخر.....

التقادم القصير ده يعني تملك العقار في 5 سنين بس بس ده لو كنت حسن النية (مكنتش تعرف إنك بتغلط) ومعاك ورقة بيع شكلها سليم (السبب الصحيح)، والعقار ده أصلا ينفع يملك بالحياسة

بنات ورجاله المدني اللي منورين مكثف قناه قانون بالبلدي

بصوا يا إخواني بما إننا قفلنا خلاص

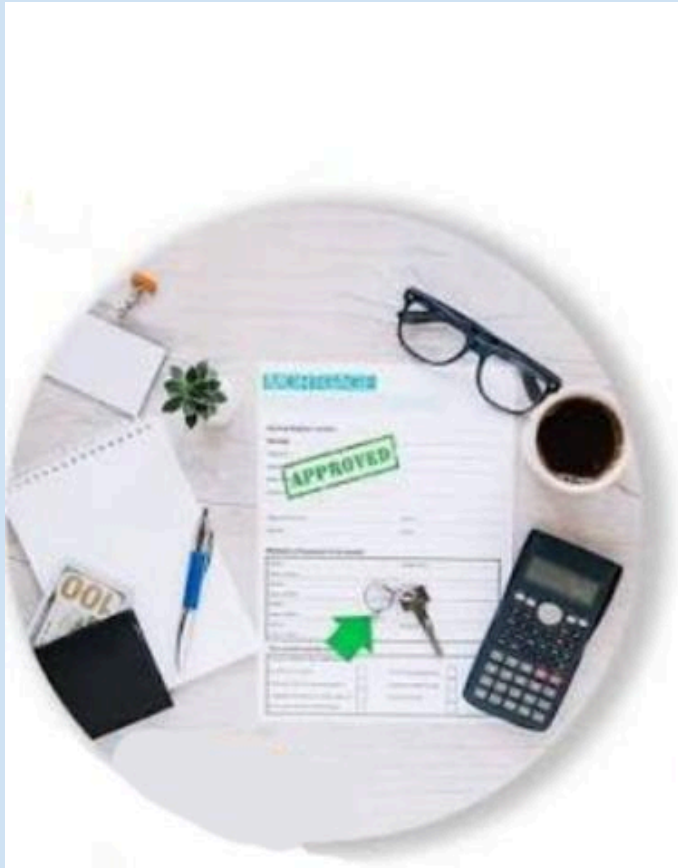
الحقوق العينية الأصلية

دي كانت زي الموسم الأول كده في مسلسل القانون المدني بتاعنا اللي كان كله حيازة وشفعة وتملك ومش عارف إيه... ولخصناها لدرجة إن الزيتونة صغرت وبقت لبانة

دلوقتي بقى هندخل على الموسم الثاني من المسلسل ده واللي اسمه

التأمينات العينية والشخصية ده بقى الجزء اللي فيه الضمانات يعني لما تحب تضمن حقك بتعمل إيه

وأول حلقة في الموسم الجديد ده هتبدأ بـ



الرهن الرسمي

حق الرهن الرسمي

يعني إزاي تحبس عقار كده وتخليه ضمان لدينك بس بالورقة والقلم ومن غير خناقات

يلا بينا يا وحوش المدني جهزوا الفشار عشان الموسم الثاني هيكون نار 🔥

🌟 الرهن الرسمي (يعني تحبس بيت بـ ورقة رسمية عشان تاخد فلوسك)

بصوا يا ابطال كلمة رهن رسمي دي بتتقال على حاجتين

1. الورقة الرسمية التي بتكتبها (العقد الرسمي) عشان تخلي بيت (عقار) ضمان لفلوس ليك عند حد.

2. الحق اللي بيطلعك بسبب الورقة دي اللي بيخلي البيت ده محبوس ليك

مين أطراف اللعبة دي

#الراهن

اللي هو صاحب البيت اللي هيحط بيته كضمان (ممکن يكون هو نفسه المدين اللي عليه الفلوس، أو يكون واحد تاني كفيل ليه ببيته)
#الدائن_المرتهن اللي هو صاحب الفلوس اللي هياخد البيت كضمان

إيه أهم حاجة في الرهن الرسمي ده للدائن (صاحب الفلوس)

- الحق ده بيخليك تطلع الأول (ده اسمه حق التقدم) لما البيت ده يتباع عشان الفلوس، يعني تاخد فلوسك قبل أي حد تاني
- وده مش بس قبل الناس العادية اللي ليهم فلوس عند صاحب البيت لأ ده كمان قبل أي حد تاني ليه حق على البيت ده بس جه بعدك (يعني عمل رهن أو أي ضمان تاني بعد ما أنت سجلت رهنك الرسمي)

طب لو صاحب البيت باع البيت اللي مرهون ده لحد تاني؟

- متقلقش الرهن الرسمي ده بيديك حق اسمه حق التتبع
- يعني البيت ده لو انتقل ملكيته لأي حد تاني (اشتراه ورثه) أنت من حقاك تلاحق البيت ده وتنفذ عليه حقاك وتاخذ فلوسك من تمنه حتى لو بقى في إيد مالك جديد

- بالبلدي أنت لازق في البيت مش في صاحبه

 يبقى لما نحب نعرف الرهن الرسمي بصيغه قانونيه نقول

هو حق عيني ينشأ بموجب عقد رسمي هو الرهن ، ويتقرر ضماناً للوفاء بدين . وهذا الحق العيني يتقرر على عقار ، مملوك للمدين أو لكفيل عيني . وبموجبه يكون للدائن الحق في استيفاء دينه من ثمن هذا العقار ، مقدماً في ذلك على الدائنين العاديين لمالك هذا العقار وللدائنين أصحاب الحقوق العينية على هذا العقار المتأخرين في المرتبة ، ومتتبعاً هذا العقار تحت يد من انتقلت إليه ملكيته

انشاء حق الرهن الرسمي وخصائصه

 يلتزم الراهن بإنشاء حق الرهن لمصلحة الدائن المرتهن على العقار المرهون فإذا كان الراهن يملك العقار المرهون وتحققت كافة شروط المال المرهون التي اشرنا إليها سالفاً , ينشأ الرهن الرسمي من تلقاء نفسه بمجرد انعقاد عقد الرهن الرسمي صحيحاً وفقاً للشروط اللازمة لانعقاده

 ويتمز عقد الرهن الرسمي بالخصائص الآتية

 عقد شكلي حيث لا يشترط لانعقاده ان يكون في محرر رسمي

 عقد ضمان ذلك ان هذا العقد يهدف الي ضمان وتأمين الوفاء بالالتزام او الدين

 عقد معاوضه بحسب الاصل ويكون هذا واضحاً اذا تعاصر ابرام الرهن مع نشوء الالتزام او الدين

انعقاد الرهن الرسمي

المبحث الاول الرضا في الرهن

 الرهن الرسمي عقد شكلي: لا يكفي لانعقاده مجرد تراضي الراهن والمرتهن بل يجب أن يتم هذا العقد على يد موظف مختص ((الموثق)) وبذلك

يكون مكتوباً في ورقة رسمية، فالرهن الرسمي لا ينعقد شفاهة ولا حتى في محرر عرفي لأن الشكلية في الرهن الرسمي ركن انعقاد وليس لمجرد الإثبات. ويتم قيد الرهن الرسمي من تاريخ انعقاده في مصلحة الشهر العقاري

✶ يخول الرهن الرسمي للمرتهن ميزتي التقدم والتتبع على المال محل الرهن: فله التقدم على جميع الدائنين العاديين أو التالين له في المرتبة عند التنفيذ على المال ، كما يحق له تتبع هذا المال عند التنفيذ عليه في أي يد يكون

✶ لا يرد الرهن الرسمي إلا على عقار فبنص القانون فإن محل الرهن الرسمي هو دائماً عقار وليس منقولاً

✶ لا يلزم انتقال العقار من حيازة الراهن إلى المرتهن طول فترة الرهن: فعادة ما يبقى العقار في حيازة الراهن طوال فترة الرهن وبالتالي يحق له ممارسة كافة السلطات التي تكون للمالك من استعمال واستغلال وتصرف، لكن ليس هناك ما يمنع في القانون من أن ينتقل بالاتفاق بين الراهن والمرتهن حيازة العقار المرهون إلى المرتهن طول فترة الرهن

✶ لا ينعقد الرهن إلا إذا كان بورقة رسمية

✶ نفقات العقد على الراهن إلا إذا اتفق على غير ذلك .

✶ و يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين كما يجوز أن يكون شخصاً آخر يقدم رهنًا لمصلحة المدين .

✶ وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه

✶ آثار الرهن الرسمي فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير

عقد الرهن الرسمي يكسب الدائن المرتهن حقاً على العقار المرهون هو حق الرهن ، وهذا الحق يقيم علاقة فيما بينه وبين الراهن . وبموجب هذا الحق يستطيع الدائن المرتهن إذا حل أجل دينه أن يستعمل دعوى الرهن على العقار المرهون فيكون له حق تقدم على جميع الدائنين العاديين لمدينه وكذلك على الدائنين المقيدین إذا كانوا متأخرين في المرتبة . ويكون له كذلك حق تتبع ، فيتتبع العقار المرهون فيما إذا انتقلت ملكيته من الراهن ، في يد من انتقلت إليه الملكية وهو الحائز للعقار

إنشاء الراهن لحق الرهن

يلتزم الراهن بإنشاء حق الرهن للدائن المرتهن على العقار المرهون ، كما يلتزم البائع بنقل ملكية العين المبيعة إلى المشتري

 فإذا كان الراهن مالكا للعقار المرهون ، أنشئ حق الرهن الرسمي من تلقاء نفسه والالتزام ينقل الملكية أو أي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق ، إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم

وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل" . وهذا النصي شمل الالتزام بإنشاء حق عيني والالتزام بنقل حق عيني ، فينشأ الحق العيني إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم . فإذا كان الراهن يملك العقار المرهون ، كان العقار شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم ، فينشأ حق الرسمي من تلقاء نفسه بمجرد انعقاد عقد

ضمان الراهن لسلامة حق الرهن

 يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو تقصير يكون من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصاً كبيراً ، وله في حالة

الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية وأن يرجع على الراهن بما ينفق في ذلك

❗ فيما يتعلق بضمان الراهن لسلامة حق الرهن

يكون هذا الضمان في عقد الرهن الرسمي كضمان البائع للتعرض والاستحقاق في عقد البيع . فلا يجوز ، فيما يتعلق بضمان التعرض الشخصي ، أن يقوم الراهن بترتيب أي حق على العقار المرهون يشهر قبل قيد الرهن ، أو أن يقوم بأي عمل يترتب عليه إنقاص العقار المرهون إنقاصاً كبيراً أو تخريبه . وإذا نزع الراهن شيئاً من العقار المرهون أو من ملحقاته ، كأن يبيع المواشي التي تخدم الأرض أو يبيع الأنقاض بعد هدم جزء من المباني ، فتقع في يد مشتر حسن النية فيملكها بالحيازة خالصة من الرهن

— كان للدائن المرتهن الرجوع على الراهن بضمان التعرض الشخصي

❗ فيعيد الراهن إلى الأرض مواشي أخرى تساوي في القيمة المواشي التي بيعت ، أو يرمم المباني فيعيدها سيرتها الأولى . وإذا لم يتسلم المشتري المواشي أو الأنقاض ، أو تسلمها وهو سيء النية ، فإنها تبقى مثقلة بحق الرهن . ويجوز للدائن المرتهن أيضاً أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية ، كأن يطلب إقامة حارس وقد يقيم الراهن نفسه حارساً ، وكأن يطلب ترميم ما تخرب من العقار المرهون ، وله أن يرجع على الراهن بما أنفق من المصروفات في كل ذلك

💥 وفيما يتعلق بضمان الراهن لتعرض الغير ، يكون الراهن ملتزماً بدفع كل ادعاء للغير بحق على العين المرهونة من شأنه أن يمس بحق الدائن المرتهن . فإذا ادعي الغير أنه هو المالك للعقار وأن الرهن الصادر من الراهن لم ينقل إلى المرتهن حق الرهن لأنه صادر من غير مالك ، أو ادعي الغير أنه دائن مرتهن قدي حق رهنه على العقار المرهون قبل أن يقيد الدائن المرتهن حقه ، أو ادعي أن له حق ارتفاق على العقار المرهون وكان الدائن المرتهن قد رتب حق رهنه

على أن حق الارتفاق هذا لا يوجد ، فعلى الراهن أن يدفع هذا الادعاء من الغير .

فإن لم يستطع ، كان للدائن المرتهن أن يطالب بتقديم تأمين كافٍ أو بتكملة التأمين المقدم ، أو بسقوط أجل الدين ودفعه فوراً

الفرع الثالث هلاك أو تلف المرهون

❗ إذا تسبب الراهن بخطأه في هلاك العقار أو تلفه ، كان الدائن المرتهن مخبراً بين أن يقتضي تأميناً كافياً أو يستوفي حقه فوراً

❗ فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبي ولم يقبل الدائن بقاء المدين بلا تأمين ، كان المدين مخيراً بين أن يقدم تأميناً كافياً أو أن يوفي الدين فوراً قبل حلول الأجل

❗ في الحالة الأخيرة إذا لم يكن للدين فوائد ، فلا يكون للدائن حق إلا في استيفاء مبلغ يعادل قيمة الدين منقوصاً منها الفوائد بالسعر القانوني عن المدة ما بين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول أجل الدين

❗ في جميع الأحوال إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف أو تجعله غير كافٍ للضمان كان للدائن أن يطلب إلى القاضي وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر

❗ وان كان الهلاك أو التلف بخطأ المدين الراهن ، كان للدائن المرتهن الخيار بين أن يقتضي تأميناً كافياً بدلاً من التأمين الهالك أو التالف ، أو أن يسقط أجل

الدين حالا فيتقاضاه فوراً . وهذه الرعاية لجانب الدائن المرتهن سببها أن الهلاك أو التلف قد وقع بخطأ المدين الراهن ، فوجب أن يكون الخيار للدائن المرتهن

❦ وإن كان الهلاك أو التلف بخطأ الدائن المرتهن ، وهذا نادر لأن حيازة العقار في الرهن الرسمي لا تنتقل إلى الدائن المرتهن فيبقى هذا بعيداً عنه ، لم يطلب الدائن المرتهن شيئاً لأن الهلاك بخطأه هو

بل يجب عليه أن يدفع تعويضاً عما أتلّفه بخطأه بناء على قواعد المسؤولية التقصيرية ، وهذا التعويض يحل محل ما هلك من العقار أو تلف ، ويصبح مرهوناً مثله في دين الدائن المرتهن وهذا مثل من أمثلة الحلول العيني سيأتي بيانه

❦ إن كان الهلاك أو التلف بسبب أجنبي ، كان المدين الراهن بالخيار بين إسقاط أجل الدين ودفع الدين فوراً للدائن المرتهن أو تقديم تأمين كافٍ بدلا من التأمين الهالك أو التالف . فإذا اختار المدين الراهن الأمر الأول وكان الدين بفوائد اتفاقية ، لم يدفع المدين الراهن من هذه الفوائد إلا ما سرى منها وقت إسقاط أجل الدين .

❦ وإذا لم يهلك العقار أو يتلف ، ولكن وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف ولو لم يكن للراهن يد في هذه الأعمال ، كما إذا سمح الراهن لشخص بسكنى العقار المرهون وأخذ الساكن ما تهيأ له من الوسائل للقيام بأعمال من شأنها أن تنقص قيمة العقار أو تجعله غير كاف لضمان الدين ، أو كما إذا أزمع الجار أن يقيم بناء لو تم كان فيه اعتداء على العقار المرهون أو على حقوق ارتفاق لهذا العقار ، جاز للدائن المرتهن

أن يتخذ من الوسائل ما يمنع ذلك . فيجوز له ، دون وساطة الراهن أن يطلب من القاضي أن يحكم بوقف هذه الأعمال ، فيمنع الساكن من القيام بما كان في عزمه أن يقوم به ، أو يمنع الجار من أن يقيم البناء ، في وضع يكون فيه اعتداء على

العقار المرهون . وللدائن المرتهن أن يتخذ من الوسائل التي تمنع وقوع الضرر ما يكفي لذلك

المبحث الثالث مضمون حق الرهن المطلب الأول

سلطات الدائن المرتهن في مواجهة الراهن

الدائن المرتهن له حقاً شخصياً هو الدين يضمنه حق عيني تبقي يتمثل بالرهن ، وان الوسيلة في حماية هذا الحق تتمثل بحق التتبع الذي يعطى للدائن المرتهن في حالة خروج العقار المرهون من ذمة الراهن الى ذمة شخص آخر ((الحائز)) . وعليه لابد من توافر عدة شروط في حق الدائن المرتهن ، لكي يستطيع التنفيذ على العقار المرهون في حالة انتقاله الى الحائز وهذه الشروط هي

حلول اجل الدين المضمون بالرهن:-

إن الغرض من حق التتبع هو التنفيذ على العقار المرهون في مواجهة الحائز، ولا يكون التنفيذ ممكناً إلا إذا حل اجل الدين المضمون

وبذلك فان اجل الدين إذا لم يحل بعد ، فلا يجوز للدائن المرتهن التنفيذ على العقار بمقتضى حقه المؤجل ، وتظهر هنا صفة التبعية لحق الرهن ، وكونه يستمد صفات الدين المضمون ، وعليه إذا كان الدين معلقاً على شرط او مؤجلاً ، فلا يحق للدائن المرتهن استعمال حق التتبع ما لم يتحقق الشرط او يحل الأجل

حق الدائن المرتهن في التنفيذ على العقار المرهون لا يبدأ الا إذا حل اجل الدين ، وامتنع المدين عن الوفاء ، ففي هذه الحالة يستطيع الدائن المرتهن مباشرة إجراءات نزع ملكية العقار المرهون وبيعه بالمزاد العلني واستيفاء دينه متقدماً على الدائنين العاديين والدائنين المرتهنين التاليين له في المرتبة

❗ قاعده عدم تجزئه الرهن

❗ يقصد بكون الرهن غير قابل للتجزئة ، أن العقار المرهون في أجزائه و في مجموعه يعد ضامناً لكل الدين ولكل جزء منه ، فالكل بالكل ، و الكل بالجزء .

فالرهن لا يقبل التجزئة ، لا من حيث الدين المضمون ، ولا من حيث الغلة المثقلة بالرهن

- كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين

❗ هذه القاعدة ليست إلزامية ، أي ليست من النظام العام ، لأنها ليست من مستلزمات الرهن ، و إنما قررت لصالح المرتهن ، فله النزول عنها صراحة أو ضمناً ، كأن يتفق مع الراهن على تحرير جزء من العقار كلما دفع الراهن جزءاً من الدين

❗ سلطات الدائن المرتهن في مواجهه الغير

❗ قيد الرهن

حق الدائن المرتهن ينشأ بمجرد العقد ولا يتوقف على أي إجراء لاحق كإجراء القيد مثلاً لأن القيد واجب لنفاذ الرهن في مواجهة الغير وليس لنشأة الحق ذاته , يمكن للدائن بعد التنبه على المدين بالوفاء أن ينفذ بحقه على العقار المرهون ويطلب بيعه في الأجل ووفقاً للأوضاع المقررة قانوناً

❗ محو قيد الرهن

إذا وافق الدائن المرتهن علي محو قيد الرهن فانه يشترط في هذه الموافقه ان تكون ثابتة في محرر رسمي

✶ محو قيد الرهن قضائيا

يكون بمقتضي حكم قضائي نهائي يصدر في دعوي يرفعها الراهن او من انتقلت اليه ملكيه العقار المرهون في مواجهه المرتهن اذا رفض الموافقه علي المحو رغم انقضاء الرهن

✶ يترتب علي الغاء هذا المحو

اعتباره كأن لم يكم القيد قائم

✶ استثناء

لا يكون لالغاء المحو اثر رجعي بالنسبه للقيود والتسجيلات في الفتره بين المحو والالغاء

✶ نفقات القيد والتجديد والمحو

مصروفات قيد الرهن والتجديد والمحو تكون علي الراهن
المطلب الثاني

سلطات الدائن المرتهن _في_ تتبع العقار المرهون

✶ اذا كان ملكيه العقار المرهون وقت قيام الدائن المرتهن بالتنفيذ عليه قد انتقلت اي شخص اخر فان هذا الدائن المرتهن ان يتتبع هذا العقار في اي يد تكون اما اذا كان هذا العقار مملوك للراهن حتي وقت التنفيذ عليه فلا يكون الدائن المرتهن في حاجه الي سلطه التتبع وينفذ علي هذا العقار في مواجهه الراهن

والشخص الذي تنتقل له ملكية العقار المرهون ويكون للدائن المرتهن تتبعه تحت حيازته يسمى ...

الحائز

اولا شروط الحائز

الحائز وشروط الحائز

لكي يكتسب الشخص صفة الحائز للعقار المرهون ، لا بد من توافر عدة شروط ، وهذه الشروط هي

 أولاً أن تنتقل إليه ملكية العقار المرهون أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن :-

يشترط لاكتساب الشخص صفة الحائز أن تنتقل إليه ملكية العقار المرهون كله أو جزء منه، أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن ، والحكمة من اشتراط أن يكون الحق العيني الذي انتقل الى الحائز قابلاً للرهن تتمثل بان الغرض النهائي من التتبع هو التنفيذ على الحق في يد الحائز وبيعه بالمزاد العلني لاستيفاء دين الدائن المرتهن

ثانياً عدم توافر صفة المديونية في الحائز

يشترط في الحائز ألا تتوافر فيه صفة المديونية ، أي ألا يكون الحائز مسؤولاً مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن بعبارة أخرى ، ألا يكون من الممكن للدائن المرتهن التنفيذ على جميع أمواله بمقتضى حق الضمان العام

فإذا كان الشخص الذي اكتسب ملكية العقار المرهون مسؤولاً مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن، فان هذا الشخص لا يعد حائزاً للعقار

ثالثاً تسجيل سند الحائز :

يشترط لكي يكتسب الشخص صفة الحائز، أن يقوم بتسجيل العقد الذي يترتب على تسجيله انتقال ملكية العقار المرهون أو الحق العيني الوارد عليه الى الحائز وبذلك فان المدين الراهن إذا قام ببيع العقار المرهون الى مشتري لم يسجل عقد البيع ، فان هذا الشخص لا يعد حائزاً . وذلك لأنه لم يسجل عقده . ويحق للدائن المرتهن في هذه الحالة أن يحتج بحقه في مواجهته ، ويعتبر إن العقار لا يزال مملوكاً للمدين الراهن وبالتالي يحق له التنفيذ على العقار المرهون ليس في مواجهة المشتري الذي لم يسجل عقده، وإنما في مواجهة المدين الراهن .

🌟سلطات حائز العقار

إذا بيع العقار المرهون جبراً، ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائز، اعتبر مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي، ويتطهر العقار من كل حق مقيد إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد أو أودعه خزانة المحكمة.

🌟تطهير العقار

🌟 إذا أراد الحائز تطهير العقار، وجب عليه أن يوجه إلى كل من الدائنين المقيدة حقوقهم إعلاناً يشتمل على البيانات التالية:

① خلاصة من سند ملكيته تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه وتحديد العقار تحديداً دقيقاً وتعيين مالكة السابق. وإذا كان التصرف بيعاً يذكر أيضاً الثمن وملحقاته.

② تاريخ تسجيل ملكية الحائز، ورقم هذا التسجيل.

③ بيان الحقوق التي تم قيدها على العقار قبل تسجيل سنده وتاريخ قيدها ومقدار هذه الحقوق وأسماء الدائنين.

④ المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار، ويجب ألا يقل هذا المبلغ عن السعر الذي يتخذ أساساً لتقدير الثمن في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة. وألا يقل في أي حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار إذا كان التصرف بيعاً. وإذا كانت أجزاء العقار مثقلة برهون مختلفة وجب تقدير قيمة كل جزء على

حده الفرع الثالث

سلطة الدائن المرتهن في التقدم لاستيفاء دينه

حق الدائن المرتهن في التنفيذ على العقار المرهون لا يبدأ الا إذا حل اجل الدين ، وامتنع المدين عن الوفاء ، ففي هذه الحالة يستطيع الدائن المرتهن مباشرة إجراءات نزع ملكية العقار المرهون وبيعه بالمزاد العلني واستيفاء دينه متقدماً على الدائنين العاديين والدائنين المرتهنين التاليين له في المرتبة

المادة 1089

تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقاً على شرط أو كان ديناً مستقبلاً أو احتمالياً

المادة 1102

① تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك في هامش تسجيل الحجز، وبأن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية خلال خمسة أيام من تاريخ التقرير بها.

② ويجوز لمن له مصلحة في التعجيل أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته إجراءات التنفيذ، ويعين الحائز حارساً إذا طلب ذلك

الفصل الثالث

اتقضاء حق الرهن

بصفة تبعية وبصفة أصلية

🌟 الطريق الأول : انقضاء الرهن بصفة تبعية

أي انقضاء الرهن تبعاً لانقضاء الالتزام المضمون به
ينقضي حق الرهن تبعاً لانقضاء الدين المضمون , و الأسباب التي ينقضي بها
هذا الدين هي أسباب انقضاء الالتزام بوجه عام ، كالوفاء ، و التجديد ، و
المقاصة ، و اتحاد الذمة ، و استحالة التنفيذ ، او التقادم

🌟 الطريق الثاني - انقضاء الرهن بصفة أصلية

ينقضي الرهن بصفة أصلية بكل سبب يمس في ذاته ، و يترتب عليه زواله ،
دون أن ينقضي الدين المضمون ، فيزول الرهن ، و لكن يبقى للدائن حقه
الشخصي كأبي دائن عادي ، و يحصل ذلك في الحالات التالية

1 تطهير العقار المرهون

2 بيع العقار بالمزاد العلني

3 النزول عن حق الرهن

4 اتحاد الذمه

5 هلاك العقار المرهون



الراهن الحيازي

الرهن الحيازي

الفصل الاول انشاء الرهن الحيازي

المبحث الاول

تعريف عقد الرهن الحيازي وخصائصه

تعريف الرهن الحيازي ✨

حق الرهن الحيازي ينشأ للدائن بمقتضى عقد علي عقار أو منقول ضماناً للوفاء بالدين. وهو يخول الدائن حبس الشيء المرهون لحين استيفاء الدين، كما يخوله ميزتي التقدم والتتبع، فيتقدم علي الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون

✨ خصائصه

✨ عقد رضائي

ينعقد بمجرد التراضي دون اشتراط شكلا معيناً لانعقاده

✨ عقد من عقود الضمان

يهدف الي ضمان وتأمين الوفاء بالتزام او دين

✨ عقد ملزم للجانبين

يترتب علي عاتق الراهن التزاما بإنشاء حق الرهن علي الشيء المرهون وبضمان سلامه هذا الرهن

✨ عقد معاوضه بحسب الاصل

فالراهن يوافق علي الرهن في مقابل رضا الدائن بإعطائه اجلا للوفاء بالدين

✨ انتقال الحيازه كشرط لنفاذ الرهن الحيازي في حق الغير

✨ يشترط لنفاذه الرهن الحيازي في مواجهه الغير ان تنتقل ملكيه الشيء

المرهون من الراهن الى الدائن المرتهن او الى العدل.

✨ انتقال الحيازه شرط عام لنفاذ الرهن في حق الغير ويجب توافره في جميع

صور الرهن الحيازي.

✨ ولكن يشترط توافر شرطين في الحيازه الا وهما:-

❗ يجب ان تكون الحيازه ظاهره:-

اي يجب ان تكون واضحه للجميع لا غموض فيها، و يجب ان يستولي الدائن أو العدل على الشيء المرهون استلاء ماديا.
اي يجب ان يتسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون ويسيطر عليه سيطره فعليته.

❗ في حاله اذا كان الشيء المرهون في يد الدائن قبل الرهن مثلا كان الدائن المرتهن مستاجراً للشيء فإن انتقال الحيازه يتم بالاتفاق على بقاء الشيء تحت يد الدائن مع تغيير صفته من مستأجر لدائن.

❗ لا يشترط ان يحوز الدائن الشيء المرهون حيازه حقيقيه بل تكفي الحيازه الرمزيه له طالما توافرت السيطره الفعليه للدائن عليه.

- مثلا اذا كان الشيء المرهون مشحون تكفي حيازه الدائن لسند الشحن.

❗ يجب ان تكون الحيازه الظاهره مستمره:-

حيث يجب ليظل الرهن نافذا في حق الغير ان تستمر حيازه الشيء المرهون بيد الدائن المرتهن او العدل طوال مده الرهن.

فخروج الشيء المرهون من يد الدائن المرتدهن يختلف اثره بالنسبه للعلاقه بين الدانت والراهن وبالنسبه للغير.

❗ فبالنسبه للعلاقه بين الدائن والمدين فان رجوع الشيء لحيازه الراهن ينقضي بها الرهن الا اذا اثبت ان هذا الرجوع لا يقصد به انقضاء الرهن.

❗ اما بالنسبه للغير فخروج الشيء من يد الدائن المرتهن منذ هذا الوقت يصبح الرهن غير نافذ في مواجهه الغير، حتى اثبت الدائن ان هذا الخروج لا يقصد به النزول عن الرهن.

❗ وإذا عاد الشيء المرهون الى حيازه الدائن مره اخرى فان الرهن يصبح نافذ في مواجهه الغير ولكن مع مراعاة عدم الاخلال بحقوق الغير الذي اكتسب حق على الشيء المرهون في الفتره بين خروجه من يد الدائن وحتى عودته اليه. ولكن استثناء من ذلك اجاز القانون قيام الدائن بتاجير الشيء المرهون للراهن ونفاذه في حق الغير براغم خروج الشيء المرهون من يد الدائن وذلك اذا تم ذكر عقد الايجار في عقد الرهن ذاته او بالتأشير في هامش قيد الرهن.

❗ لكي يؤدي خروج الشيء المرهون عدم نفاذ الرهن في مواجهه الغير يجب ان يكون تم خروجه برضا الدائن المرتهن سواء صراحة او ضمنيا اما إذا خرج الشيء من يده دون ارادته او دون علمه يظل الرهن نافذ في مواجهه الغير، يجوز للدائن استرداده من خلال دعوي الاسترداد او دعوي الرهن.

❗ وفي حاله إذا كان الشئ المرهون منقول وقام الراهن باختلاسه فإنه يعتبر سارق ويجوز للدائن المرتهن ان يسترده، وذلك خلال ٣ سنوات من إختلاسه.

الفصل الثالث اثار الرهن الحيازي

التزامات الراهن ❗

❗ ويسرى على الالتزام بتسليم الشيء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع

❗ إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن، إلا إذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن. كل هذا دون إخلال بحقوق الغير

❁ يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه، وليس له أن يأتي عملاً ينقص من قيمة الشيء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد، وللدائن المرتهن في حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون

❁ يضمن الراهن هلاك الشيء المرهون أو تلفه إذا كان الهلاك أو التلف راجعاً بخطئه أو ناشئاً عن قوة قاهرة

❁ إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد، وهو مسئول عن هلاك الشيء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه

❁ إذا كان الشيء المرهون ينتج ثماراً أو إيرادات واتفق الطرفان على أن يجعل ذلك كله أو بعضه في مقابل الفوائد، كان هذا الاتفاق نافذاً في حدود أقصى ما يسمح به القانون من الفوائد الاتفاقية.

❁ فإذا لم يتفق الطرفان على أن تجعل الثمار في مقابل الفوائد، وسكتا مع ذلك عن تحديد سعر الفائدة، حسبت الفائدة على أساس السعر القانوني دون أن تتجاوز قيمة الثمار. فإذا لم يعينا ميعاداً لحلول الدين المضمون، فلا يجوز للدائن أن يطالب باستيفاء حقه إلا من طريق استنزاله من قيمة الثمار، دون إخلال بحق المدين في الوفاء بالدين في أي وقت أراد

❁ يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الرجل المعتاد، وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون إلا برضاء الراهن، يجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضي تدخله

❁ فإذا أساء الدائن استغلال هذا الحق أو أدار الشيء إدارة سيئة أو ارتكب في ذلك إهمالاً جسيماً، كان للراهن الحق في أن يطلب وضع الشيء من تحت

الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه. وفي الحالة الأخيرة إذا كان المبلغ المضمون بالرهن لا تسري عليه فائدة ولم يكن قد حل أجله، فلا يكون للدائن إلا ما يبقى من هذا المبلغ بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانوني عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم حلول الدين

انقضاء الرهن الحيازي

 بطريقتين بصفه تبعيه وبصفه اصلية

انقضاء الرهن بطريقة أصلية

وهي أن يزول الرهن بعد سداد الدين، وينقضي الرهن الحيازي بمجرد إرادة الدائن المرتهن التنازل عن حق الرهن، ويكون عبر طريقتين وهما:

هلاك المرهون

إذ انقضى الرهن بهلاك المرهون المنقول، وهو خروج المنقول المرهون من حيازة المرتهن بإرادته، وتعتبر هذه قرينه على تنازله عن الرهن.

النزول عن الرهن

إن الدائن هنا يفقد امتيازاته بمعنى أن يكون دائئاً عادياً، وهذا بمثابة تنازل ضمني عن الرهن العقاري.

بيع المرهون عن طريق القضاء

يكون البيع هنا عن طريق المحكمة، وهو البيع بمزاد علني؛ حتى يستوفي حقه، أو عن طريق الاتفاق بينهم على أن يمتلك شخص آخر الشيء المرهون حتى المرتهن دينه

انقضاء الرهن بطريقة تبعية

إن الرهن هو حق تبعية يتوافق مع الالتزامات المضمونة في نشأته، وانتهائه فإن جميع أسباب انتهاء الالتزام يؤدي إلى انتهاء الرهن.

🌟 انقضاء الرهن الحيازي

🌟 بطريقتين بصفه تبعية وبصفه اصلية

🌟 انقضاء الرهن بطريقة أصلية

وهي أن يزول الرهن بعد سداد الدين، وينقضي الرهن الحيازي بمجرد إرادة الدائن المرتهن التنازل عن حق الرهن، ويكون عبر طريقتين وهما:

🌟 هلاك المرهون

إذ انقضى الرهن بهلاك المرهون المنقول، وهو خروج المنقول المرهون من حيازة المرتهن بإرادته، وتعتبر هذه قرينه على تنازله عن الرهن.

🌟 النزول عن الرهن

إن الدائن هنا يفقد امتيازاته بمعنى أن يكون دائئاً عادياً، وهذا بمثابة تنازل ضمني عن الرهن العقاري.

🌟 بيع المرهون عن طريق القضاء

يكون البيع هنا عن طريق المحكمة، وهو البيع بمزاد علني؛ حتى يستوفي حقه، أو عن طريق الاتفاق بينهم على أن يمتلك شخص آخر الشيء المرهون حتى المرتهن دينه

🌟 انقضاء الرهن بطريقة تبعية

إن الرهن هو حق تبعية يتوافق مع الالتزامات المضمونة في نشأته، وانتهائه فإن جميع أسباب انتهاء الالتزام يؤدي إلى انتهاء الرهن.

حقوق الامتياز

حقوق الامتياز

الفصل الاول

القواعد العامة للامتياز

🌟 تعريف الامتياز

هى أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته

🌟 خصائص حق الامتياز

🌟 يتمتع حق الامتياز بعدة خصائص هي

1] الامتياز حق مصدره إرادة المشرع فلا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون، فحيث لا يوجد نص لا يمكن أن يوجد امتياز

2] الامتياز حق عيني تبعي: فهو يوجد لضمان الوفاء بالدين المضمون به، ويلزم الدين نشوءاً وانتقالاً وانقضاءً.

3] الامتياز حق غير قابل للتجزئة: فهو يبقى كاملاً على الشيء المثقل به حتى ينقضي الدين المضمون به بكامله.

4 الامتياز حق يتقرر لصفة في الدين فالمشرع عندما يعطي الامتياز لدين معين إنما ينظر إلى صفة في هذا الدين تكون جديرة بأفضلية تكفل للدائن استيفاءه مقدماً على غيره من الدائنين

انواع حقوق الامتياز

حقوق الامتياز العامة والخاصة

تعتبر حقوق الامتياز العامة والخاصة أساسية لضمان حقوق الأفراد ومصالحهم في المجتمع. ففي القطاع العام، تتعلق الحقوق العامة بالصلاحيات والواجبات التي تمنح للحكومة والسلطات العامة لتنظيم وإدارة الشؤون العامة، بينما تتعلق الحقوق الخاصة بالحقوق والالتزامات الخاصة للأفراد والكيانات في إطار القانون والعقود

حقوق الامتياز العامة هي حقوق يمنحها القانون للدائنين على جميع أموال المدين، بغض النظر عن نوعها أو قيمتها، وذلك في حالة عدم كفاية أموال المدين لسداد ديونه.

وتتميز حقوق الامتياز العامة بأنها تسبق جميع الديون الأخرى، بما في ذلك الديون الممتازة

حقوق الامتياز الخاصة هي حقوق يمنحها القانون للدائنين على أموال معينة من أموال المدين، وذلك في حالة عدم كفاية أموال المدين لسداد ديونه.

وتتميز حقوق الامتياز الخاصة بأنها تسبق الديون العادية، ولكنها تسبق الديون الممتازة فقط في حدود قيمة الأموال التي لها امتياز

انقضاء حق الامتياز

بالنسبة لحق الامتياز في العقار ينقضي بما ينقضي به الرهن الرسمي

✶ بالنسبة لحق الامتياز في المتقول
ينقضي بما ينقضي به الرهن الحيازي

✶ وينقضي حق الامتياز بصفه اصلية بهلاك محله اذا كان الامتياز خاصا
اما اذا كان الامتياز عاما فلايتصور هلاك محله لانه يقع علي مجموع اموال
المدين وقت التنفيذ وليس علي عين معينه بالذات

✶ وينقضي حق الامتياز بالتطهير الاختياري
اذا كان محله عقارا مرهونا رهنا رسميا فقام حائزه بتطهيره

[اضغط هنا](#)

[@amrwalied1907](#)